

بسم الله الرحمن الرحيم

مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

معاونت پژوهش

حقوق ثبت

استاد: گائینی

تهیه و تنظیم: صادق محبوبی

آذرماه ۱۳۸۴

فهرست مطالب

تشکیلات اداری ثبت.....	۴
الف- تشکیلات اداری ثبت واقع در مرکز (تهران).....	۴
۱- معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع.....	۴
۲- معاونت توسعه فن‌آوری و مدیریت اطلاعات.....	۵
۳- معاونت امور اسناد.....	۵
۴- معاونت امور املاک.....	۶
دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران.....	۶
شورای عالی ثبت.....	۶
ب- تشکیلات اداری ثبت واقع در مرکز استان‌ها.....	۷
۱- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان.....	۷
۲- دادگاه بدوی انتظامی سردفتران.....	۷
۳- هیئت نظارت.....	۷
ج- تشکیلات اداری ثبت واقع در شهرستان‌ها.....	۸
شعبه‌های اداره ثبت شهرستان.....	۸
د- هیئت‌های تشکیلات ثبت.....	۹
اهداف قانون ثبت.....	۱۱
دفاتر ثبت.....	۱۲
۱- دفتر گواهی امضاء.....	۱۲
۲- دفتر اسناد رسمی.....	۱۲
۳- دفتر سپرده‌ها.....	۱۲
۴- دفتر املاک.....	۱۲
۵- دفتر ثبت قنوات.....	۱۳
۶- دفتر ثبت موقوفات.....	۱۳
۷- دفتر ثبت شرکت‌ها.....	۱۳
۸- دفتر بازداشتی.....	۱۳
۹- دفتر نماینده املاک.....	۱۳
۱۰- دفتر توزیع اظهارنامه.....	۱۴
۱۱- دفتر املاک مجهول‌المالک.....	۱۴
۱۲- دفتر ثبت اظهارنامه‌ها.....	۱۴
ترتیب تنظیم دفاتر ثبت.....	۱۴
مراجعه به دفاتر ثبت.....	۱۵
صلاحیت مأموران ثبت.....	۱۵
ثبت عادی و عمومی و تفاوت آنها.....	۱۵
تفاوت‌های ثبت عادی و ثبت عمومی.....	۱۶

آگهی ثبت عمومی.....	۱۶
آگهی مقدماتی ثبت.....	۱۶
شماره گذاری املاک.....	۱۷
املاک از قلم افتاده.....	۱۷
توزیع اظهارنامه.....	۱۸
مواردی که نیاز به تنظیم اظهارنامه نیست.....	۱۸
ضمانت اجرای عدم درخواست ثبت.....	۱۹
مواردی که سران دفاتر موظف به تنظیم سند رسمی برای ملک مجهول المالک می باشند.....	۱۹
آگهی نوبتی.....	۱۹
اموال قابل ثبت.....	۲۰
تغییر طبیعت املاک.....	۲۰
آگهی تحدید حدود عمومی.....	۲۰
موارد انتشار آگهی تحدید اختصاصی.....	۲۱
موارد انتشار آگهی تحدید الصاقی.....	۲۱
زمان انتشار آگهی تحدیدی.....	۲۱
موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی.....	۲۲
موارد عدم لزوم انتشار آگهی تحدیدی.....	۲۳
کیفیت تحدید حدود املاک.....	۲۳
صورت مجلس تحدید حدود.....	۲۳
اشتباه در صورت مجلس تحدید حدود.....	۲۴
علل عدم تحدید حدود املاک.....	۲۴
پیش نویس سند مالکیت.....	۲۵
اشخاصی که حق درخواست ثبت املاک را دارند.....	۲۶
الف- متصرفین املاک به عنوان مالکیت.....	۲۶
ب- متصالح در صلح محاباتی با حق فسخ برای مصالح.....	۲۷
ج- متولیان موقوفات.....	۲۸
د- سایر اشخاصی که حق درخواست ثبت را دارند.....	۲۸
اشخاصی که حق اعتراض به درخواست ثبت املاک را دارند.....	۲۸
مهلت، مرجع و نحوه اعتراض بر ثبت.....	۲۸
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت.....	۲۹
اشخاصی که حق اعتراض بر حدود دارند.....	۲۹
مهلت، مرجع و نحوه اعتراض بر حدود.....	۲۹
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر حدود.....	۲۹
اعتراض بر حقوق ارتفاقی.....	۳۰

- مواردی که اعتراضات در اداره ثبت رسیدگی می‌شود..... ۳۰
- اثر سپری شدن مدت اعتراض..... ۳۱
- انتقال ملک در اثناء عملیات مقدماتی ثبت..... ۳۱
- زمان ثبت ملک در دفتر املاک..... ۳۲
- موارد صدور سند مالکیت جدید..... ۳۲
- الف- افراز و تفکیک..... ۳۲
- ۱- کیفیت افراز..... ۳۲
- ۲- کیفیت تفکیک..... ۳۳
- ۳- تفاوت‌های افراز و تفکیک..... ۳۳
- ۴- مواردی که اداره ثبت رأساً تفکیک می‌نماید..... ۳۴
- ب- تجمیع حدود..... ۳۴
- ج- در مسیر واقع شدن قسمتی از ملک..... ۳۴
- د- انتقال مقداری مشاع از ملک..... ۳۴
- ه- فوت مالک..... ۳۴
- و- تبدیل اسناد مشاعی به یک جلد..... ۳۴
- نمونه فرم‌های ثبتی..... ۳۵

تشکیلات اداری ثبت

سازمان ثبت اسناد و املاک ابتدا به صورت یک اداره و تابع وزارت عدلیه وقت بود و بعداً عنوان آن به «اداره کل ثبت اسناد و املاک» تبدیل شد. در سال ۱۳۵۲ که وظایف ثبت توسعه پیدا کرد، به «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تبدیل شد که عنوان مسؤول این سازمان، معاون وزیر دادگستری و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. بعد از انقلاب اسلامی عنوان مسؤول سازمان ثبت به معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد. در سال ۱۳۷۰ نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که عنوان مسؤول ثبت به معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد؛ اما این مصوبه مجلس در شورای نگهبان رد شد. لذا در حال حاضر عنوان مسؤول ثبت، معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

یکی از فرق‌های ما بین ثبت احوال^۱ و ثبت اسناد در این است که این سازمان از نظر تشکیلات اداری یکی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه است و رئیس این سازمان توسط رئیس قوه قضائیه عزل و نصب می‌شود و عنوان مسؤولش هم معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و این سازمان دارای چهار پست معاونت است:

۱. معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع
۲. معاونت توسعه فن‌آوری و مدیریت اطلاعات
۳. معاونت امور اسناد
۴. معاونت امور املاک

الف- تشکیلات اداری ثبت واقع در مرکز (تهران)

تشکیلات اداری سازمان ثبت که در تهران مستقر هستند، معاونت‌های این سازمان می‌باشند که عبارتند از:

۱- معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع

این معاونت دارای چند اداره کل زیر مجموعه است که عبارتند از:

۱. اداره کل امور نیروی انسانی
۲. اداره کل امور مالی
۳. دفتر تشکیلات و بهبود روش‌ها و سیستم‌ها
۴. دفتر بودجه و برنامه‌ریزی
۵. مرکز آموزش و پژوهش

۱. سازمان ثبت احوال کشور از سازمان‌های وابسته به قوه مجریه و زیر نظر وزارت کشور می‌باشد.

۲- معاونت توسعه فن آوری و مدیریت اطلاعات

زیر مجموعه‌های این معاونت عبارتند از:

۱. اداره کل خدمات ماشینی

۲. دفتر فنی ساختمان

۳. اداره کل نقشه‌برداری و کاداستر^۱

۳- معاونت امور اسناد

این معاونت هم دارای چند اداره کل زیر مجموعه است که عبارتند از:

۱- اداره کل ثبت شرکت‌ها

اشخاصی که قصد ثبت شرکتی را دارند، از طریق این اداره کل نسبت به ثبت شرکت مورد نظرشان اقدام می‌نمایند و سرمایه شرکت، نوع فعالیت شرکت، محل شرکت و دارندگان اختیار امضاء اسناد شرکت کلاً در همین اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و تغییرات بعدی هم که در شرکت رخ می‌دهد در همین اداره کل ثبت خواهد شد.

۲- اداره کل اجرای اسناد رسمی

اشخاصی که مستند طلب آنها سند رسمی است، برای اینکه طلبشان را به حیطة وصول در بیاورند، از طریق اجرای ثبت (اداره کل اجرا) و با درخواست صدور اجرائیه، نسبت به وصول طلب خود اقدام می‌نمایند. بدین ترتیب که اجرائیه توسط اداره کل اجراء صادر می‌شود و به مدیون ابلاغ می‌گردد که نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند که اگر در فرجه قانونی اقدام نکرد، اداره کل اجراء با رعایت مقررات و از محل فروش اموالی که بستانکار از مدیون اعلام کرده، از طریق حراج نسبت به پرداخت طلب بستانکار اقدام می‌کند و نیم عشر دولتی هم از مدیون وصول می‌گردد.

۳- اداره کل امور اسناد و سردفتران

سومین زیر مجموعه این معاونت، «اداره کل امور اسناد و سردفتران» است. وقتی که سردفتری برای تنظیم سند رسمی با اشکال مواجه می‌شود، وظیفه دارد که در اجرای بند ۱۸ ماده ۳ آیین‌نامه اسناد مالکیت معارض، اشکالی که هست از اداره کل امور اسناد استعلام کند که این اداره موظف است پاسخ استعلام را به دفترخانه ارائه بدهد تا سندی که تنظیم می‌شود هیچ اشکال قانونی نداشته باشد.

دومین وظیفه این اداره، انتخاب و صدور ابلاغ سردفتر اسناد رسمی، سردفتر ازدواج، طلاق و بازنشستگی سران دفاتر می‌باشد.

۱. اصطلاح «کاداستر» به نقشه‌برداری در مقیاس بزرگ اطلاق می‌گردد. بدین توضیح که کاداستر نقشه کامل یک شهر یا شهرستان است و چنانچه اگر نقشه‌برداری به طریق کاداستر انجام بشود، تجاوز و دست‌اندازی متجاوزین به املاک مجاور به حداقل ممکن می‌رسد.

متأسفانه کشور ما جزء معدود کشورهایی است که فاقد نقشه‌برداری کاداستر است و در ماده ۱۵۶ قانون ثبت اشاره به نقشه کاداستر شده است که در تفکیک املاک، افراز املاک و در دعاوی که در دادگاه‌ها اقامه می‌شود قابل استناد و دارای اعتبار است.

نقشه‌برداری کاداستر چند سالی است که در ایران شروع شده است و ان شاء الله اگر بودجه کافی در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد ظرف مدت ۱۰ سال آینده به اتمام خواهد رسید.

۴- معاونت امور املاک

زیر مجموعه‌های این معاونت عبارتند از:

۱- اداره کل دفاتر املاک

یک جلد از دفاتر تنظیمی در ادارات ثبت به این اداره کل ارسال می‌شود و تغییرات بعدی هم که در این دفاتر رخ می‌دهد، به این اداره اعلام می‌گردد.

۲- اداره کل امور املاک

وقتی که اداره ثبت برای ثبت ملکی با مشکل مواجه می‌شود، از اداره کل ثبت استان استعلام می‌نماید و در صورتی که اداره کل ثبت استان نتواند راهنمایی کند، از «اداره کل امور املاک» استعلام می‌شود که این اداره وظیفه دارد ادارات ثبت را ارشاد و راهنمایی نماید.

همه این معاونت‌ها و زیر مجموعه‌های آنها در مرکز ایران و در تهران مستقر هستند.

دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران

مرکز دیگری که در تهران قرار دارد، «دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران» است. این دادگاه برابر ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمی دارای ۳ عضو است:

۱. عضو قضایی: از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور است.

۲. عضو ثبتی: معاون امور اسناد سازمان ثبت است.

۳. عضو دفترخانه: یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران مرکز است.

وظیفه این دادگاه، رسیدگی به آراء قابل تجدیدنظر هیئت‌های دادگاه‌های بدوی انتظامی سردفتران است.

شورای عالی ثبت

تشکیلات دیگری که در مرکز و در تهران مستقر است، «شورای عالی ثبت» می‌باشد. این شورا دارای دو شعبه است:

۱- شعبه اسناد

شعبه اسناد دارای سه عضو است. دو عضو قضایی که از قضات دیوان عالی کشور هستند و یک عضو ثبتی که مدیر کل امور اسناد است.

۲- شعبه املاک

این شعبه هم دارای سه عضو است که دو عضو قضایی دارد که از قضات دیوان عالی کشور هستند و یک عضو ثبتی دارد که این عضو ثبتی مدیر کل امور املاک سازمان ثبت است.

وظیفه این شورا این است که وقتی به آراء قابل تجدیدنظر هیئت‌های نظارت اعتراض بشود، مرجع تجدیدنظر، شورای عالی ثبت است که اگر در خصوص اسناد باشد، در شورای عالی ثبت شعبه اسناد و اگر راجع به املاک باشد، در شورای عالی ثبت شعبه املاک رسیدگی خواهد شد.

وظیفه دیگر این شورا این است که اگر در یک موضوع واحد و خاص آراء متناقض و متضاد در هیئت‌های متعدد صادر بشود، برای صدور رأی وحدت رویه پرونده در این شورای امور اسناد یا شورای عالی ثبت شعبه املاک مطرح و رأی وحدت رویه صادر می‌گردد که این رأی برای کلیه هیئت‌های نظارت اداره ثبت لازم‌الرعایه خواهد بود.

تا اینجا تشکیلات ستادی سازمان ثبت به استحضار رسید که در مرکز ایران و در تهران قرار داشتند. بقیه تشکیلات که به عرض خواهند رسید، یا در مرکز استان‌ها هستند یا در شهرستان‌ها قرار دارند.

ب- تشکیلات اداری ثبت واقع در مرکز استان‌ها

۱- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان

در مرکز هر استان یک اداره کل به عنوان «اداره کل ثبت اسناد و املاک استان» واقع است. در رأس این اداره کل، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قرار دارد. این اداره کل دارای یک تا سه پست معاونت اداره کل است و همچنین دارای تعدادی کارشناس امور اسناد و املاک، تعدادی بازرس، تعدادی کارشناس بودجه و کارگزینی و تعدادی کارمند اداری است.

در هر اداره کل هیئتی به نام هیئت تشخیص قرار دارد. مطابق آیین‌نامه ماده ۱۴۵ قانون ثبت، این هیئت دارای سه عضو است که یک عضو قضایی آن رئیس کل دادگستری استان است که در غیابش دادستان انجام وظیفه می‌کند. عضو دیگر آن، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان است که در غیابش معاون او و عضو سوم، مدیر کل ثبت استان است که در غیابش معاون وی انجام وظیفه می‌نماید.

وظیفه هیئت تشخیص این است که اگر به حدود اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است، اعتراض بشود اگر در آگهی که برای تحدید حدود این قبیل اراضی منتشر شده اشتباهی رخ دهد، همچنین اگر در تنظیم اسناد این نوع اراضی در دفاتر اسناد رسمی اشتباه بشود، مرجع رسیدگی به این نوع امور در صلاحیت این هیئت تشخیص است و آراء هیئت مسؤول قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

۲- دادگاه بدوی انتظامی سردفتران

دومین تشکیلاتی که در سطح استان واقع است، دادگاه بدوی انتظامی سردفتران است. این دادگاه مطابق ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمی دارای سه عضو است. یک عضو قضایی از رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان و یک عضو از سردفتران اسناد رسمی مرکز استان و یک عضو از کارمندان مطلع و بصیر ثبت استان است.

وظیفه این دادگاه رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق آن استان است و نهایتاً صدور رأی و تعیین مجازات سردفتر متخلف و در مواردی آراء این دادگاه قطعی است و در مواردی قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی تجدیدنظر سازمان ثبت است.

۳- هیئت نظارت

تشکیلات دیگری که در سطح استان قرار دارد، هیئت نظارت است. هیئت نظارت دارای سه عضو است. دو عضو قضایی از قضات دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان و یک عضو ثبتی که مدیر کل ثبت استان است. وظیفه این هیئت آن است که اگر به قبول ثبتی اعتراض بشود، اگر در عملیات مقدماتی ثبت اشتباهی رخ دهد، اگر در ثبت انتقالات در دفاتر املاک اشتباهی بشود، اگر بعد از اینکه مشخصات ملک در دفتر املاک ثبت شد بعد از این مرحله اشتباهی رخ بدهد، اگر سند مالکیت معارض صادر بشود، اگر به عملیات تفکیک املاک اعتراض بشود، اگر اشتباهی در سند رسمی رخ بدهد، اگر در یک پرونده اجرایی رئیس ثبت نظر داده است به نظر رئیس ثبت اعتراض بشود و یا اگر هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت یا هیئت‌های اختلاف بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم اعتراض بشود به این معنی که رأی را این هیئت‌ها صادر کرده‌اند و اشتباهی در این رأی رخ داده و رأی اجراء شده است، رسیدگی به این اشتباه در صلاحیت هیئت نظارت است.

ج- تشکیلات اداری ثبت واقع در شهرستان‌ها

در هر شهرستان یک اداره ثبت شهرستان دایر است. در شهرهای بزرگ مانند تهران دارای چند اداره ثبت است و در هر اداره ثبت شهرستان یک تا سه پست معاونت است و تعدادی نقشه‌بردار و نماینده ثبت که وظیفه نقشه‌بردار و نماینده، به ثبت رساندن املاک و تحدید حدود املاک و تفکیک و افراز املاک است. همچنین تعدادی بازرس دفاتر در ثبت شهرستان است که وظیفه آن، رسیدگی به اسنادی است که در دفترخانه‌های اسناد رسمی، ازدواج و طلاق تنظیم می‌شود.

شعبه‌های اداره ثبت شهرستان

هر اداره دارای چند شعبه است که عبارتند از:

۱- شعبه دبیرخانه

شعبه دبیرخانه دارای تعدادی متصدی امور دفتری و متصدی رایانه و نامه‌رسان و مسؤول دبیرخانه است.

۲- شعبه بایگانی

این شعبه هم دارای مسؤول بایگانی و تعدادی بایگان است. وظیفه این شعبه علاوه بر بایگانی پرونده‌ها، تعیین شماره املاک است. وقتی که ملکی تفکیک می‌شود این وظیفه بایگانی است که برای قطعات تفکیکی شماره ثبتی تعیین و اعلام بکند.

۳- شعبه دفتر بازداشتی

وقتی که دادگاه به اجرای ثبت دستور توقیف ملکی را صادر می‌کند، این وظیفه شعبه دفتر بازداشتی است که نسبت به بازداشت ملک و انعکاس موضوع بازداشت در دفاتر بازداشتی و دفتر املاک و صدور بخشنامه برای دفاتر اسناد رسمی اقدام بکند و پس از اینکه دادگاه یا اجرای ثبت دستور رفع توقیف را صادر کرد، در این مرحله هم وظیفه شعبه بازداشتی این است که مراتب رفع بازداشت را هم در دفتر بازداشت و هم در دفتر املاک و هم به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ بکند.

۴- شعبه ثبت شرکت‌ها

اشخاصی که قصد به ثبت رساندن شرکتی را دارند، این شرکت از طریق شعبه ثبت شرکت‌ها در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد. مشخصات این شرکت، نوع فعالیت، سرمایه و دارندگان اختیار امضاء اسناد این شرکت و موضوع تغییرات بعدی در همین شعبه ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد.

۵- شعبه اجراء

در هر اداره ثبتی یک شعبه اجراء دایر است. اشخاصی که مستند طلب آنان سند رسمی است، می‌توانند از طریق اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه نمایند و طی تشریفات مطابق آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی طلب خود را به حیطة وصول درآورند.

۶- شعبه حسابداری

در هر اداره ثبتی شعبه حسابداری است که دارای مسؤول حسابداری و تعدادی حسابدار می‌باشد. وظیفه این شعبه این است که وقتی جریان ثبتی ملکی خاتمه یافت، هزینه‌های ثبتی توسط شعبه حسابداری وصول می‌شود و سپس پرونده برای صدور سند مالکیت به دفتر املاک ارجاع می‌شود. هزینه ثبتی املاک از هر هزار تومان بهای ملک، صد تومان است و هزینه عملیات اجرایی هم از هر صد تومان مورد تقاضا، پنج تومان می‌باشد.

۷- شعبه دفتر املاک

وقتی که ملکی تقاضای ثبت آن پذیرفته و حدودش مشخص شد و مالک یا مالکین آن ملک معلوم شدند و هزینه‌های ثبتی آن ملک وصول شد، در این مرحله پرونده به شعبه دفتر املاک اداره ثبت ارجاع می‌شود که مشخصات آن ملک و مشخصات مالک آن ملک در دفتر املاک ثبت و نهایتاً سند مالکیت به نام مالک صادر می‌شود. این شعبه دارای مسئول دفاتر املاک و تعدادی متصدی دفاتر املاک می‌باشد.

د- هیئت‌های تشکیلات ثبت

در تشکیلات ثبت سه هیئت وجود دارد:

۱- هیئت تقسیم اسناد

در هر اداره ثبت یک هیئت تقسیم کار وجود دارد که دارای سه عضو است: ۱. یک عضو ثبتی که رئیس اداره ثبت شهرستان می‌باشد. ۲. یک عضو اداره دارایی که احدى از کارشناسان اداره دارایی شهرستان است. ۳. یک عضو قضایی که از قضات دادگاه شهرستان است.

وظیفه این هیئت، تقسیم اسناد مربوط به ادارات دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی به صورت عادلانه می‌باشد. محل و تعداد جلسات این هیئت بستگی به حجم کاری است که بر او محول می‌شود.

۲- هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه

دومین هیئتی که در هر اداره ثبت وجود دارد، هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه است. این هیئت دارای سه عضو است: ۱. یک عضو ثبتی که رئیس اداره ثبت محل است. ۲. یک عضو از بنیاد مسکن اداره محل ۳. یکی از قضات دادگاه شهرستان.

وظیفه این هیئت این است که املاکی که در بافت مسکونی روستاها قرار گرفته‌اند و این املاک سابقه ثبت ندارند یا سابقه تحدید حدود ندارند و یا اینکه متصرف سند خریداری از مالک رسمی ندارد و همچنین املاکی که متعلق به دولت است و در تصرف متقاضی است و همچنین موقوفاتی که در ید متقاضی است این قبیل املاک که در بافت مسکونی روستاها قرار دارند، پرونده اینها در هیئت مذکور مطرح می‌شود. بدین صورت که هیئت موضوع را به دو نفر کارشناس ثبت و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارجاع می‌کند در صورتی که تصرفات مالکانه متقاضی برای سه نفر کارشناس یاد شده محرز باشد، گزارش به هیئت تسلیم می‌گردد و هیئت پس از رسیدگی رأی می‌دهد بر اینکه مقداری که متصرف در ید اوست از مالکیت مالک رسمی خارج شود و به نام متصرف طی تشریفات خاصی سند مالکیت صادر و تسلیم شود و موضوع را یک نوبت اداره ثبت آگهی می‌کند که اگر کسی به تصمیم هیئت اعتراض دارد، ظرف ۲۰ روز در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسیدگی به این پرونده‌ها در دادگاه می‌بایست خارج از نوبت انجام شود.

۳- هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت

چنانچه انتقال رسمی ملکی به موجب سند رسمی میسر نباشد یا اینکه شخص یا اشخاصی به موجب سند رسمی مقدار مشاع از ملکی را مالک هستند ولی تفکیک این ملک از طریق مراجع قانونی (مانند شهرداری) میسر نیست یا اینکه شخصی در اراضی دولتی اعیانی را احداث کرده و یا در اراضی شهرداری و وقف اعیانی را احداث نموده، برای صدور اسناد مالکیت این املاک در هر اداره ثبت یک یا چند هیئت حل اختلاف مستقر است.

اعضای این هیئت عبارتند از: ۱. یکی از قضات دادگاه شهرستان ۲. رئیس اداره ثبت یا قائم مقام او ۳. یکی از کارمندان مطلع

پرونده‌ای که در این مورد در اداره املاک مطرح می‌شود، پرونده به یک نفر نماینده و یک نفر نقشه‌بردار ثبت ارجاع می‌شود. پس از وصول گزارش نماینده و نقشه‌بردار مبنی بر اینکه متقاضی متصرف این ملک است و احداث

اعیانی قبل از سال ۱۳۷۰ شده است و تصرفات بلامنازع در ملک مورد تصرف دارد، هیئت رأی می‌دهد بر اینکه این مقدار از مالکیت مالک رسمی خارج شود و به نام متصرف، سند مالکیت صادر و تسلیم گردد. موضوع در دو نوبت در روزنامه‌های آگهی ثبتی، آگهی می‌شود و اگر از تاریخ نشر نوبت اول آگهی ظرف مدت ۶۰ روز اعتراضی شد، معترض هدایت می‌شود که دادخواست در دادگاه تنظیم کند و گواهی طرح دعوی را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم کند. اداره ثبت عملیات ثبتی را متوقف می‌کند تا تکلیف این دادخواست در دادگاه مشخص شود و صدور سند مالکیت با توجه به رأی دادگاه خواهد بود. اما اگر ظرف دو ماه از تاریخ نشر نوبت اول آگهی اعتراضی نشد، اداره ثبت طبق رأی هیئت حل اختلاف سند مالکیت به نام متصرف صادر و تسلیم می‌کند.

اهداف قانون ثبت

۱- ایجاد نظم در جامعه

هر قانونی دارای هدف یا اهدافی است و قانون ثبت هم دارای اهدافی می‌باشد. یکی از اهداف قانون ثبت، ایجاد نظم در جامعه است. وقتی حدود ملکی توسط اداره ثبت مشخص می‌شود و مساحت آن ملک تعیین می‌گردد و حد فاصل آن ملک با املاک مجاور تعیین می‌شود و دست‌اندازی متجاوزان به چنین ملکی به حداقل ممکن می‌رسد و این در ایجاد نظم در جامعه مؤثر است.

همچنین وقتی که مطابق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، انتقال املاک از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، امکان صدور اسناد معارض بسیار نادر است و این خود در ایجاد نظم نقش مهمی دارد.

۲- آسودگی خاطر دارنده سند رسمی

از دیگر اهداف قانون ثبت، آسودگی خاطر دارنده سند رسمی است. دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک مطابق قانون به نام او ثبت شده است و ماده ۷۳ قانون ثبت می‌گوید: «کارکنان دولت و قضات که از ترتیب اثر دادن به سند رسمی خودداری کنند، در دادگاه‌های اداری و انتظامی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت». لذا دارنده سند رسمی می‌داند که دولت او را مالک می‌شناسد و سند او را معتبر می‌داند و از او دفاع می‌شود.

۳- کاهش طرح دعوی در دادگاه‌ها

کسی که مستند طلب او سند رسمی است، برای وصول طلبش نیاز به مراجعه به مراجع قضایی ندارد و می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت و با صدور اجرائیه طلبش را به حیطة وصول درآورد.

۴- دلیل اثبات دعوی در دادگاه‌ها

دیگر اینکه در روابط قضایی تهیه دلیل کار مشکلی است و اسناد از نظر شعاع عملی که در جامعه دارند مهمترین ادله اثبات دعوی هستند.

۵- منبع کسب درآمد برای دولت

دیگر اینکه هر ساله سازمان ثبت رقم قابل توجهی درآمد کسب می‌کند و به حساب خزانه واریز می‌نماید. به عنوان مثال درآمد سازمان ثبت در سال ۱۳۸۳ دویست و سی میلیارد تومان بوده است.

دفاتر ثبت

ماده ۱ آیین‌نامه قانون ثبت تعداد دفاتر ثبت را ۱۲ دفتر اعلام کرده است که عبارتند از:

۱- دفتر گواهی امضاء

این دفتر در دفترخانه اسناد رسمی موجود است. اسناد عادی توسط متقاضی به سردفتر اسناد رسمی تسلیم می‌شود و سردفتر اسناد رسمی پس از احراز هویت متقاضی، در حضور سردفتر ذیل سند را امضاء می‌کند و در دفتر گواهی امضاء هم متقاضی امضاء می‌کند و اصل سند امضاء شده که توسط سردفتر امضاء متقاضی تصدیق گردیده، به متقاضی تسلیم می‌شود و رونوشت این سند در دفترخانه اسناد رسمی باقی می‌ماند. مطابق ماده ۲۰ قانون دفتر اسناد رسمی و ماده ۱۲ آیین‌نامه این قانون، سند عادی گواهی امضاء شده مسلم‌الصدور است و انکار و تردید آن قابل قبول نیست و رد می‌شود.

۲- دفتر اسناد رسمی

وقتی شخصی ملکی را انتقال قطعی می‌دهد، سند انتقال در سه نسخه تنظیم می‌شود: ۱. یک نسخه در دفترخانه اسناد رسمی می‌ماند. ۲. نسخه‌ای به خریدار تسلیم می‌شود. ۳. نسخه سوم به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال می‌شود. همین‌طور در دفتر اسناد رسمی هم این بیع ثبت می‌شود و اسناد انتقال و دفتر اسناد رسمی توسط اصحاب معامله و سردفتر اسناد رسمی امضاء می‌شود. به موجب ماده ۲۱ قانون دفتر اسناد رسمی، مراجع قضایی از مطالبه دفاتر اسناد رسمی ممنوع هستند و چنانچه نیاز به ملاحظه دفتر اسناد رسمی باشد، می‌توانند رونوشت سند مطالبه کنند و یا در محل دفترخانه، دفتر اسناد رسمی را ملاحظه نمایند.

۳- دفتر سپرده‌ها

دفتر سپرده‌ها در اداره ثبت اسناد موجود است و اشخاصی که مایلند اسناد آنان در اداره ثبت نگهداری شود می‌توانند از اداره ثبت محل کتباً درخواست کنند که اسناد مورد نظر آنان برای مدتی مشخص اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت و با پرداخت هزینه مربوطه مطابق ماده ۱۲۸ قانون ثبت اسناد در اداره ثبت نگهداری بشود و پس از پایان مهلت مقرر اسناد مذکور به آنان عودت داده شود.

۴- دفتر املاک

دفتر املاک در اداره ثبت محل موجود است. وقتی که جریان ثبتی یک ملکی خاتمه پیدا کرد و اظهارنامه آن ملک تنظیم شد و آن ملک تحدید حدود شد و به اصل ملک و حدود ملک اعتراضی نشد، در این مرحله پس از وصول هزینه‌های ثبتی مشخصات این ملک و مشخصات مالک این ملک در دفاتر املاک ثبت می‌شود و سند مالکیت صادر و تسلیم می‌گردد و هر نوع تغییراتی که در مشخصات ملک و مالک رخ دهد، آن تغییرات هم در دفتر املاک ثبت می‌شود.

۵- دفتر ثبت قنوات

به لحاظ اینکه قسمت زیادی از کشور ما در منطقه نیمه خشک جهان واقع شده است، از گذشته‌های دور ایرانیان ارزش خاصی را برای قنوات قائل بوده‌اند. قانون ثبت هم پیش‌بینی کرده است که مشخصات قنات و مالک یا مالکان قنات بعد از اینکه اظهارنامه ثبتی تنظیم شد و اعتراضی به ثبت قنات نشد و مبدأ و مظهر قنات و اینکه این قنات از چه پلاک‌هایی عبور می‌کند مشخص شد، مشخصات این قنات و مشخصات مالک یا مالکین این قنات در دفتر ثبت قنوات ثبت می‌شود و تغییرات بعدی هم که در مشخصات مالکین و خود قنات رخ می‌دهد، آن تغییرات هم در دفتر ثبت قنوات ثبت می‌گردد.

۶- دفتر ثبت موقوفات

به لحاظ اهمیت خاصی که قانون ثبت برای موقوفات قائل است، پیش‌بینی شده است که موقوفات وقتی که جریان ثبتی‌شان به اتمام رسید، علاوه بر اینکه مشخصاتشان در دفتر املاک ثبت می‌شود می‌بایست که در دفتر ثبت موقوفات هم ثبت بشوند. به این ترتیب که مشخص بشود این موقوفه در کدام جلد دفتر املاک و در کدام صفحه دفتر املاک و تحت چه پلاکی و با چه مساحتی صادر و تسلیم شده است.

۷- دفتر ثبت شرکت‌ها

اشخاصی که تمایل به ثبت شرکتی دارند، باید نخست نام شرکت مشخص بشود و از اداره کل ثبت شرکت‌ها که در تهران واقع است استعلام بشود. نام انتخابی متقاضیان برای ثبت شرکت نباید تکراری باشد. بعد از این مرحله مشخصات شرکت، سرمایه شرکت، اهداف شرکت و نوع فعالیت شرکت و هر نوع تغییرات بعدی که در شرکت رخ می‌دهد می‌بایست که در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

۸- دفتر بازداشتی

وقتی که اجرای ثبت یا دادگاه دستور بازداشت ملکی را صادر کرد، وظیفه اداره ثبت است که موضوع بازداشت ملک را در دفتر املاک و در دفتر بازداشتی درج بکند و موضوع بازداشت را به تمامی دفاتر اسناد رسمی تابعه بخشنامه کند و پس از وصول دستور رفع بازداشت، در این مرحله هم مراتب را در دفاتر مربوطه منعکس و به دفترخانه‌های اسناد رسمی بخشنامه نماید و برابر ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی وقتی که اجرای ثبت یا دادگاه دستور توقیف ملکی را صادر کند، باید مشخصات آن ملک را که عبارت است از شماره فرعی، شماره اصلی ملک و بخش محل وقوع ملک و نام و مشخصات مالک را به اداره ثبت اعلام بکند تا امکان توقیف آن ملک باشد.

۹- دفتر نماینده املاک

طریقه ورود املاک به دفاتر املاک سه روش است:

۱. به ترتیب حرف اول نام خانوادگی مالک به لحاظ آنکه نام مالکان تغییر می‌یابد، کمتر کشوری از این طریقه استفاده می‌کند.
۲. به ترتیب شماره املاک است که املاک به ترتیب شماره به دفتر املاک وارد می‌شود. به عبارت دیگر در دفتر املاک نخست پلاک شماره یک بعد پلاک شماره دو و ... در دفتر املاک وارد می‌شود. با نظر به اینکه در این روش گاهی تعدادی از صفحات دفتر املاک سفید باقی می‌ماند و به لحاظ اینکه فرضاً ملک شماره ۱۰۰ جریان ثبتی‌اش پایان یافته و ثبت دفتر املاک می‌شود در صورتی که املاک شماره فرضاً ۱۰ تا ۹۹

هنوز جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته و این مسأله یک ناهماهنگی در دفتر املاک به وجود می‌آورد، لذا تعداد کمتری از کشورها از این طریق استفاده می‌نمایند.

۳. روش سوم که کشور ما هم از این روش استفاده می‌کند این است که در این روش وقتی که جریان ثبتی ملک به اتمام رسید، در این مرحله مشخصات ملک و مشخصات مالک در دفتر املاک ثبت می‌شود لذا ممکن است ملک شماره ۱۰۰ در دفتر املاک ثبت بشود در صورتی که ملک شماره ۲۰ تا ملک شماره ۳۰ هنوز جریان ثبتی آن خاتمه نیافته و ثبت دفتر املاک نشده باشد. لذا برای اینکه مشخص شود املاک در چه صفحه‌ای از صفحات دفاتر املاک و در چه جلدی از دفاتر املاک ثبت شده‌اند، از دفتری استفاده می‌شود به نام دفتر نماینده املاک. در واقع این دفتر دفتر راهنما است که مشخص می‌نماید املاکی که وضعیت ثبتی آنها به پایان رسیده در کدام دفتر و در چه صفحاتی از صفحات دفاتر املاک ثبت شده است.

۱۰- دفتر توزیع اظهارنامه

در اجرای ماده ۱۰ قانون ثبت، نماینده ثبت و نقشه‌بردار ثبت باید در روزی که در آگهی ماده ۱۰ قید شده است، در محل آن بخش حاضر باشد و املاک آن بخش و مالکان املاک را شناسایی نماید. بعد به مالکان آن املاک به ترتیب شماره ملک، اظهارنامه ثبتی را بین مالکان توزیع نماید و مشخصات مالکان را در دفتر توزیع اظهارنامه درج نموده و از آنان پس از تسلیم اظهارنامه رسید اخذ نماید. پس از اینکه مالک اظهارنامه را تکمیل کرد و به اداره ثبت عودت داد، در دفتر توزیع اظهارنامه عودت اظهارنامه منعکس می‌شود.

۱۱- دفتر املاک مجهول‌المالک

وقتی که اظهارنامه ثبتی بین مالکان توزیع شد، مالکان فرصت دارند که از تاریخ نشر نوبت اول آگهی مقدماتی ظرف مدت ۶۰ روز اظهارنامه را تکمیل کنند و به اداره ثبت عودت دهند که اداره ثبت در اجرای ماده ۱۱ قانون ثبت، ظرف مدت ۹۰ روز اقدام به نشر آگهی نوبتی نماید. اشخاصی که در مدت ۶۰ روز از تاریخ نشر نوبت اول آگهی مقدماتی اظهارنامه را تکمیل نکردند و عودت ندادند، به هنگام انتشار آگهی نوبتی این قبیل املاک به عنوان املاک مجهول‌المالک آگهی می‌شوند و در دفتر املاک مجهول‌المالک این املاک ثبت می‌شوند.

۱۲- دفتر ثبت اظهارنامه‌ها

اظهارنامه ثبتی فرم خاصی است که از طریق کارپردازی سازمان ثبت تهیه می‌شود و در اختیار ادارات ثبت شهرستان‌ها گذاشته می‌شود و تقاضای ثبت املاک به موجب همین اظهارنامه ثبتی است. برای پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و اداری و برای تحدید حدود املاک و ادامه عملیات ثبتی نیاز به مراجعه به اظهارنامه ثبتی است. به خاطر اینکه مراجعات پی‌درپی موجب فرسودگی و از بین رفتن این اظهارنامه می‌شود لذا پیش‌بینی شده است که مندرجات اظهارنامه توسط شخص رئیس ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه‌ها ثبت بشود که اگر اظهارنامه ثبتی از حیز انتفاع ساقط شد یا از بین رفت، به دفتر ثبت اظهارنامه‌ها رجوع کرد و رفع نیاز نمود.

ترتیب تنظیم دفاتر ثبت

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت، کلیه دفاتر ثبت باید مجلد باشند و به جز دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول‌المالک که دفاتر مقدماتی ثبت هستند، بقیه دفاتر باید توسط دادستان یا نماینده او برگ‌شماری بشود و تعداد

صفحات این دفتر با عدد و حروف در صفحه اول و آخر این دفاتر درج بشود و به امضاء دادستان یا نماینده او برسد و به مهر دادسرا ممهور شود. قبل از این اقدام استفاده از این دفاتر ممنوع است.

برای هر ثبتی باید سه صفحه سفید در دفاتر املاک منظور کرد که از این سه صفحه یک صفحه برای درج مشخصات مالک و مشخصات ملک است و دو صفحه باقی مانده جهت نقل و انتقالات و تغییرات بعدی است که در ملک مورد ثبت رخ می‌دهد.

مطابق ماده ۱۰۴ آیین‌نامه ثبت، باید کلیه انتقالات هر ملک که از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد، ظرف مدت ۲۴ ساعت در دفاتر املاک ثبت بشود و این سند انتقال هم به بایگانی ارسال بشود که در پرونده ثبتی ضمیمه شود.

مراجعه به دفاتر ثبت

ماده ۸ قانون ثبت می‌گوید که مراجعه به دفاتر مطابق آیین‌نامه قانون ثبت است. ماده ۶ آیین‌نامه قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۱ می‌گفت که برای مراجعه به دفاتر، ذی‌نفع می‌بایست تقاضا کند و هزینه متعلقه را هم بپردازد در این صورت مجاز به مراجعه به دفاتر می‌باشد. اما آیین‌نامه ۱۳۱۱ به موجب ماده ۱۶۴ آیین‌نامه مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده است و این آیین‌نامه ۱۳۱۷ راجع به مراجعه به دفاتر ساکت است لذا فعلاً مجوزی برای مراجعه اشخاص به دفاتر را نداریم مگر در اجرای مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ آیین دادرسی مدنی که دادگاه تشخیص بدهد که مراجعه به دفاتر در تشخیص حق مؤثر است و به این ترتیب اداره ثبت راجع به خواسته متقاضی بر اساس دستور دادگاه اقدام کند.

صلاحیت مأموران ثبت

مأموران ثبت علاوه بر صلاحیت ذاتی که عبارت است از نوع امری که به آنان واگذار شده است، باید برابر ماده ۲ قانون ثبت، صلاحیت محلی هم داشته باشند و تنظیم اسناد توسط مأموران ثبت در خارج از حوزه مأموریتشان اعتبار سند رسمی را ندارد چنانچه نماینده ثبت قم ملکی را که در مشهد است، تحدید حدود کند، این اقدام نماینده اثر قانونی ندارد و همچنین سر دفتر اسناد رسمی قم مجاز نیست که دفتر اسناد رسمی را به حوزه ثبتی مشهد برده و در آنجا سند انتقال را تنظیم کند؛ اما دفاتر اسناد رسمی این صلاحیت را دارند که در اداره ثبت در حوزه ثبتی قم ملکی را که در حوزه ثبتی مشهد است پس از استعلام از اداره ثبت مشهد و احراز مالکیت فروشنده و حوزه ثبتی قم سند انتقال ملکی که در حوزه ثبتی مشهد است تنظیم نماید.

ثبت عادی و عمومی و تفاوت آنها

از سال ۱۲۹۰ تا سال ۱۳۱۰ چهار قانون ثبت تصویب شد که سه قانون اول آن یکی پس از دیگری نسخ شد و چهارمین قانون، همین قانون ثبت سال ۱۳۱۰ است. سه قانون قبلی را قانون ثبت عادی و این قانون چهارم که مصوب سال ۱۳۱۰ است، قانون ثبت عمومی می‌گویند. علیرغم اینکه بیش از هفتاد سال از تصویب قانون ثبت عمومی می‌گذرد، کماکان یکی از قوانین محکم، سنجیده و لازم‌الاجراء است و در طول این سالیان دراز صرفاً تعداد معدودی از مواد آن نسخ یا اصلاح شده است.

تفاوت‌های ثبت عادی و ثبت عمومی

- ۱- در ثبت عادی درخواست ثبت به موجب تقاضانامه بود اما در ثبت عمومی درخواست ثبت به موجب اظهارنامه است.
- ۲- در ثبت عادی درخواست ثبت معمولاً به صورت انفرادی بود اما در ثبت عمومی درخواست ثبت به صورت جمعی و گروهی است.
- ۳- در ثبت عادی نخست آگهی تحدیدی منتشر و سپس ملک تحدید حدود می‌شود و بعداً آگهی نوبتی منتشر می‌شد اما در ثبت عمومی اول آگهی نوبتی انتشار می‌یابد، دوم نوبت نشر آگهی تحدیدی است و سوم ملک مورد تقاضا تحدید حدود می‌شود.
- ۴- در ثبت عادی تقاضای ثبت بستگی به میل و اراده متقاضی داشت و به عبارت دیگر شروع کننده آن متقاضی بود اما در ثبت عمومی شروع کننده اداره ثبت می‌باشد.
- ۵- در ثبت عادی آگهی‌های تحدیدی و نوبتی به صورت تکی و انفرادی منتشر می‌شود اما در ثبت عمومی آگهی‌های مذکور به صورت جمعی منتشر می‌شود.
- ۶- در ثبت عادی هدف قانونی ثبت تأمین نمی‌شد اما در ثبت عمومی هدف قانونی ثبت تأمین می‌گردد.
- ۷- ثبت عادی فاقد ضمانت اجراء بود اما ثبت عمومی دارای ضمانت اجراء است.

آگهی ثبت عمومی

در اجرای ماده ۹ قانون ثبت، سازمان ثبت وظیفه دارد که توسط ادارات ثبت شهرستان کلیه اموال غیرمنقول را به ثبت برساند. برای این منظور سازمان ثبت حوزه ثبتی هر شهرستان را به چند بخش تقسیم می‌کند و املاک واقع در حوزه ثبتی هر بخش را به ترتیب به ثبت می‌رساند و برای این منظور آگهی منتشر می‌کند بنام «آگهی ثبت عمومی»، خصوصیات این آگهی این است که در یک نوبت و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود و به امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌رسد و حدود اربعه آن بخش مورد نظر در این آگهی درج می‌شود و تاریخ نشر آگهی مقدماتی ثبت هم در این آگهی نوشته می‌شود و در این آگهی به مردم گفته می‌شود که مردم شما که در این بخش ملکی دارید، بعد از اینکه آگهی مقدماتی منتشر شد، نسبت به تقاضای ثبت املاک خود اقدام کنید.

آگهی مقدماتی ثبت

آگهی مقدماتی ثبت را آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت هم می‌گویند. ویژگی‌های این آگهی عبارت است از اینکه مطابق ماده ۵۸ آیین‌نامه قانون ثبت، در سه نوبت اول، پانزدهم و سیام ماه پیرو آگهی ثبت عمومی و در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت محل می‌رسد. علاوه بر انتشار در روزنامه، در محل هم آگهی الصاق منتشر می‌شود و به مردم گفته می‌شود شمایی که در این محدوده که حدود اربعه بخش است ملک دارید از تاریخ نشر نوبت اول این آگهی ۶۰ روز فرصت دارید که نسبت به تقاضای ثبت ملک خودتان اقدام کنید و اظهارنامه ثبتی را از نماینده ثبت که در بخش شما حاضر است اخذ نمایید و در این ۶۰ روز تکمیل کنید و به نماینده ثبت یا اداره ثبت محل تحویل دهید.

فاصله نشر آگهی ثبت عمومی تا نشر آگهی نوبت اول آگهی مقدماتی حداقل ۱۵ روز می‌باشد و همچنین اداره ثبت حداقل ۱۵ روز قبل از نشر آگهی مقدماتی به اداره اوقاف اطلاع می‌دهد که به متولیان موقوفات اطلاع دهد که از تاریخ نشر نوبت اول آگهی مقدماتی ظرف ۳۰ روز تقاضای ثبت کند و چنانچه متولیان موقوفات ظرف ۳۰ روز

درخواست ثبت نمودند، این وظیفه اداره اوقاف است که در ۳۰ روز باقی مانده نسبت به درخواست ثبت موقوفه اقدام نماید.

شماره گذاری املاک

بعد از اینکه نماینده ثبت در بخش مربوطه حاضر شد و مالکان املاک را مشخص کرد، برای هر ملکی شماره ثبتی تعیین می کند. شماره ثبتی در واقع دادن شخصیت و هویت ثبتی به املاک است. برای هر کسی یک شماره اصلی منظور می شود و چنانچه در هنگام شماره گذاری املاک به روستایی برسیم، برای کل روستا یک شماره اصلی و برای قطعات مفروزی در روستا مانند خانه های احداثی، شماره فرعی از شماره اصلی منظور می کنیم و همچنین اگر ملکی را که برای آن شماره اصلی منظور شده است به دو یا چند قطعه مفروزی تبدیل بشود، برای قطعات مفروز شده شماره فرعی و برای اولین قطعه، شماره باقیمانده اصلی لحاظ می گردد. شماره گذاری املاک در هر بخش از حد شمال آن بخش از غرب به شرق و سپس از شرق به غرب تا انتهای حد جنوبی انجام می شود و اگر در این بخش دارای قنات یا قنواتی باشد، آخرین شماره برای آن قنات یا قنوات منظور می گردد. (به روش شماره گذاری املاک در نمودار زیر توجه فرمایید).

شماره های اصلی

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰
۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷
								۱۲۰۰

تقسیمات شماره ۴ اصلی

باقیمانده ۴ اصلی	۴/۱	۴/۲	۴/۳
------------------	-----	-----	-----

تقسیمات ۴/۳ اصلی

باقیمانده ۴/۳ اصلی	۴/۳/۴	۴/۳/۵	۴/۳/۶
--------------------	-------	-------	-------

تقسیمات ۴/۳/۴ اصلی

باقیمانده ۴/۳/۴ اصلی	۴/۳/۴/۷	۴/۳/۴/۸	۴/۳/۴/۹
----------------------	---------	---------	---------

املاک از قلم افتاده

اصطلاح «املاک از قلم افتاده» نزد آشنایان به مسائل ثبتی، اصطلاح شناخته شده ای است. به این ترتیب که گاهی در شماره گذاری املاک نماینده ثبت دچار اشتباه می گردد و برای یک یا چند ملک شماره تعیین نمی نماید، در این صورت برابر ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت، می بایست که برای کسی که از قلم ساقط شده است آخرین شماره آن بخش را منظور نماید. قبل از این اگر ملکی از قلم ساقط می شد، از شماره مکرر استفاده می شد؛ نظر به اینکه گاهی کلمه مکرر در پاسخ استعلامات یا پیش نویس اسناد درج نمی گردید و پلاک مکرر به عنوان پلاک اصلی، عملیات ثبتی آن ادامه می یافت و نهایتاً منجر به صدور سند مالکیت معارض می گردید.

توزیع اظهارنامه^۱

از روز نشر نوبت اول آگهی مقدماتی ثبت، نماینده ثبت املاک در آن بخش مربوطه حاضر می‌شود و بعد از شناسایی مالکان، اظهارنامه را بین آنان توزیع می‌نماید و مالکان از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی مقدماتی، ۶۰ روز فرصت دارند که اظهارنامه مذکور را تکمیل کرده و به اداره ثبت عودت دهند. ماده ۴۹ آیین‌نامه قانون ثبت می‌گوید که در روستاها که تعداد بی‌سوادان بیشتر است، نماینده ثبت موظف است به دستور رئیس ثبت اظهارنامه‌ها را تکمیل کرده و پس از امضاء مالک، در دفتر توزیع اظهارنامه‌ها ثبت نماید.

اظهارنامه لفظ مشترکی است که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت نام برده شده است. اظهارنامه‌ای که در ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی است که فرم چاپی است که دارای دو ستون است، ستون سمت راست که اظهارکننده مطالبش را می‌نویسد و از طریق مأمور اجراء به مخاطب ابلاغ می‌گردد یا از طریق مأمور اداره ثبت به مخاطب ابلاغ می‌شود و مخاطب در ستون مقابل پاسخ اظهارکننده را می‌نویسد که در جریان بررسی چه استفاده‌ای از این اظهارنامه می‌شود، مورد بحث ما نیست.

اظهارنامه‌ای که در ماده ۱۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم است هر مؤدی مالیاتی می‌بایست تا تیرماه سال بعد میزان درآمد و سود خود را در اظهارنامه نوشته و به حوزه مالیاتی تسلیم کند. در صورتی که به این وظیفه خود عمل نکرد، ممیز دارایی میزان درآمد و سود او را اعلام می‌کند ولی مؤدی حق اعتراض دارد که در کمیسیون حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این اظهارنامه هم مورد بحث ما نیست.

اظهارنامه‌ای که در ماده ۱۱ قانون ثبت و ماده ۲۲ آیین‌نامه قانون ثبت است، این اظهارنامه اولین خشت بنای عملیات ثبتی است که دارای ۹ ستون می‌باشد. در ستون اول، مشخصات سجلی متقاضی و در ستون دوم، محل اقامت او و در ستون سوم، مشخص می‌گردد که متقاضی شخصاً تقاضای ثبت نموده یا وکیل یا ولی یا غیره و در ستون چهارم، مقدار ملک که تقاضای ثبت شده است نوشته می‌شود و در ستون پنجم، بهای ملک درج می‌گردد و در ستون ششم، محل وقوع ملک و در ستون هفتم، حقوق ارتفاقی ملک موضوع ماده ۹۳ قانون مدنی نوشته می‌شود و در ستون هشتم، مدارکی که متقاضی ارائه نموده نوشته می‌شود و در ستون نهم، اینکه ملک در بیع شرط است یا نه موضوع ماده ۴۵۸ قانون مدنی درج می‌گردد و در ذیل این ستون‌ها حدود اربعه آن ملک حد شمال، شرق، جنوب و غرب نوشته می‌شود و در ذیل این اظهارنامه به امضاء متقاضی ثبت و نماینده ثبت و رئیس ثبت می‌رسد.

مواردی که نیاز به تنظیم اظهارنامه نیست

در تمام مواردی که املاک را به ثبت می‌رسانیم، می‌بایست که اظهارنامه ثبتی تنظیم شود و مقدمه عملیات ثبتی اظهارنامه موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت و ماده ۲۲ آیین‌نامه قانون ثبت است؛ اما در دو مورد استثناء شده است و نیاز به تنظیم اظهارنامه ثبتی نیست که عبارتند از:

مورد اول:

اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است. برای صدور اسناد مالکیت این قبیل اراضی، مطابق ماده ۱۴۲ قانون ثبت، احتیاج به تنظیم اظهارنامه نیست و با نشر آگهی الصاقی نسبت به تحدید حدود این اراضی اقدام و پس از تطبیق با مجاورین، سند مالکیت به نام زارع صادر و تسلیم می‌شود.

مورد دوم:

۱. نمونه فرم اظهارنامه در پایان جزوه آورده شده است.

دومین مورد اراضی که داخل محدوده شهری است و به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام شده و این زمین پیشینه ثبتی ندارد، در این صورت هم وفق بند ۲ ماده ۱۹ آیین نامه قانون زمین شهری، باید با رعایت حدود مجاوران، این زمین تحدید حدود شود و صورتمجلس تحدید حدود تنظیم گردد و سپس سند مالکیت به نام دولت صادر و تسلیم بشود.

ضمانت اجرای عدم درخواست ثبت

ضمانت اجرای عدم درخواست ثبت برابر ماده واحده ۱۲ قانون ثبت، چنانچه مالک ملکی در فرجه قانونی تقاضای ثبت ملک خود را ننماید، اولاً این ملک به عنوان ملک مجهول المالك آگهی و ثانیاً دفاتر اسناد رسمی از تنظیم سند رسمی برای چنین ملکی ممنوع هستند.

مواردی که سران دفاتر موظف به تنظیم سند رسمی برای ملک مجهول المالك می باشند.

۱. یکی از این موارد این است که اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است و این اراضی سابقه ثبت ندارند، برابر ماده ۱۴۲ قانون ثبت، سران دفاتر اسناد رسمی موظف به تنظیم سند رسمی برای این اراضی می باشند.
۲. وقتی که مستند طلب شخصی سند رسمی باشد و برای وصول طلب خود از طریق اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه نموده و در قبال طلب خودش ملکی را که مجهول المالك است معرفی کرده که اداره ثبت آن ملک را توقیف نماید، در این حالت هم برابر ماده ۱۰۴ آیین نامه اجرای اسناد رسمی، پس از تهیه پیش نویس سند انتقال می بایست که سند رسمی مربوطه تنظیم و به خریدار تسلیم بشود.
۳. راجع است به اراضی که پیشینه ثبتی ندارند و دولت برای طرح های نظامی یا عمرانی این اراضی را تملک نموده، در این مورد هم برابر تبصره ۲ ماده ۴ لایحه قانونی تملک اراضی توسط دولت، سردفتر اسناد رسمی موظف به تنظیم سند رسمی این اراضی می باشد.
۴. اراضی که در اجرای قانون کشت موقت به اشخاص واگذار شده است، در صورتی که این اراضی سابقه ثبتی نداشته باشند، مطابق تبصره ۳ ماده ۴ قانون کشت موقت، سردفتر اسناد رسمی موظف به تنظیم سند رسمی انتقال برای چنین اراضی می باشد.

آگهی نوبتی

آگهی نوبتی در اجرای ماده ۱۱ قانون ثبت منتشر می شود. در اواخر هر سال مطابق ماده ۵۲ و ۵۳ آیین نامه قانون ثبت، نام روزنامه های ناشر آگهی های ثبتی در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود. مخاطب ما در آگهی نوبتی عموم مردم هستند. در این آگهی گفته می شود که مردم، خانه پلاک فرضاً ۱ فرعی از ۹۰ اصلی بخش ۲ قم به نام زید به ثبت رسیده است، اگر به این تقاضای ثبت اعتراض دارید از تاریخ نشر نوبت اول آگهی نوبتی به مدت ۹۰ روز فرصت دارید که اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت تسلیم کنید و برابر تبصره ۲ ماده واحده مصوب ۱۳۷۳ قانون راجع به از بین رفتن پرونده های ثبتی، از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ۳۰ روز فرصت دارید که دادخواست به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی طرح دعوا را اخذ و به اداره ثبت تسلیم کنید. مردم اگر قبلاً پیش از انتشار آگهی نوبتی در خصوص مالکیت این ملک دعوایی در دادگاه مطرح نمودید، مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت از تاریخ نشر نوبت اول آگهی نوبتی ۹۰ روز فرصت دارید گواهی طرح دعوا را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم نمایید. برابر ماده ۵۷

آیین نامه، مدیر روزنامه و رئیس اداره ثبت مسؤول صحت انتشار آگهی نوبتی هستند. آگهی نوبتی علاوه بر انتشار در روزنامه، باید در معابر و مکان های عموم هم الصاق بشود و گواهی الصاق توسط مأمور اجراء به تصدیق کلانتری محل برسد. یک نسخه از آگهی های نوبتی برای ادارات راه، راه آهن، امور اراضی، اداره منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، اوقاف، شهرداری، دارایی و پادگان های ارتش و سپاه هم باید ارسال شود.

اموال قابل ثبت

ماده ۹ قانون ثبت می گوید: «**کلیه اموال غیرمنقول می بایست توسط اداره ثبت با رعایت مقررات باید به ثبت برسد.**» ماده ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی راجع به تعریف اموال غیرمنقول است. آنچه را قانون مدنی مال غیرمنقول می داند اعم از مالی است که ذاتاً غیرمنقول است و مالی که به تبع غیرمنقول آن مال هم غیرمنقول محسوب شده است مانند لوله کشی که در ساختمان بکار رفته است یا ابزار زراعت از قبیل تراکتور. اما منظور ماده ۹ قانون ثبت، مالی است که ذاتاً غیرمنقول است مانند ساختمان و زمین و برای پذیرش ثبت باید که اولاً مال ذاتاً غیرمنقول باشد و ثانیاً متعلق به شخص حقیقی یا شخص حقوقی موضوع حقوق خصوصی باشد و اموال غیرمنقول شخص اداری آنچه که اموال اختصاصی شخص اداری است قابلیت پذیرش ثبت را دارد. اما اموال عمومی شخص اداری بعضی قابلیت پذیرش ثبت دارند از قبیل محل ادارات، خانه های سازمانی و جنگل ها و مراتع بعضی قابلیت پذیرش ثبت را ندارند مانند کوه ها، جاده ها، خیابان ها، کوچه ها و میدان ها.

تغییر طبیعت املاک

گاهی مال غیرمنقول قابل ثبتی تبدیل به مال غیرمنقول غیرقابل ثبت می گردد مانند اینکه خانه ای یا مغازه ای در مسیر خیابان واقع می شود. در این صورت چند حالت ممکن است داشته باشد یکی اینکه این خانه یا مغازه سابقه ثبتی ندارد، در این صورت مطابق ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت، صورتمجلس لازم تنظیم و موضوع در دفتر توزیع اظهارنامه منعکس می گردد. حالت دوم اینکه این خانه یا مغازه سابقه ثبتی و تحدید حدود دارد که در این وضعیت صورتمجلس لازم در اجرای ماده ۴۵ آیین نامه تنظیم و مراتب در صورتمجلس تحدید حدود منعکس می گردد. حالت سوم اینکه این ملک یا خانه یا مغازه سابقه صدور سند مالکیت دارد، در چنین وضعیتی صورتمجلس ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت تنظیم و مراتب در دفاتر املاک منعکس و سند مالکیت ابطال و ضمیمه پرونده می گردد. اما گاهی مال غیرمنقول غیرقابل ثبتی تبدیل به مال غیرمنقول قابل ثبت می شود که در این خصوص ماده ۱۳۸ قانون ثبت و ماده ۲۷ آیین نامه قانون ثبت می گوید که این قبیل اموال قابلیت پذیرش ثبت را پیدا می کنند. به عنوان مثال اگر در مجاورت شارعی کوچه یا خیابان جدیدی احداث بشود و شهرداری اراضی شارع قبلی را که متروکه شده است به اشخاص واگذار نماید، در این وضعیت اشخاص می توانند از اداره ثبت تقاضای ثبت این شارع متروکه را به مقداری که خریداری نموده و تصرف دارند بنمایند و اداره ثبت وظیفه دارد که این املاک را به نام متصرفین ثبت نماید.

آگهی تحدید حدود عمومی

آگهی تحدید حدود عمومی مطابق ماده ۱۴ قانون ثبت در یک نوبت و در یکی از روزنامه های ناشر آگهی های ثبتی منتشر می شود. مطابق ماده ۵۴ آیین نامه قانون ثبت، علاوه بر انتشار در روزنامه، آگهی تحدیدی در محل وقوع ملک و در معابر و مکان های عمومی هم الصاق می گردد. مطابق ماده ۶۷ آیین نامه قانون ثبت، فاصله انتشار آگهی تحدیدی تا

روز تعیین حدود حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۶۰ روز می‌باشد. مخاطب ما در آگهی تعیین حدود مالک ملک مورد تعیین و مالکان املاک مجاور ملک مورد تعیین می‌باشد.

در این آگهی گفته می‌شود که در روز و ساعت تعیین شده مالک و مالکان مجاور ملک مورد تعیین در محل وقوع ملک حاضر باشند که عملیات تعیین حدود با حضور آنها انجام بشود و گفته می‌شود که عدم حضور شما مانع تعیین حدود نیست. در این آگهی شماره ملک، نام و نام خانوادگی مالک و محل وقوع ملک آگهی می‌شود و در آگهی یادآوری می‌گردد که اگر کسی به تعیین حدود این ملک اعتراض دارد برابر ماده ۸۶ آیین‌نامه قانون ثبت از تاریخ تعیین حدود ظرف مدت ۳۰ روز اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم کند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف ۶۰ روز دادخواست به دادگاه صالحه تقدیم نماید و گواهی طرح دعوی را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم کند. یک نسخه از آگهی تحدیدی برای ادارات اوقاف، دارایی، مسکن و شهرسازی، شهرداری، امور اراضی و منابع طبیعی، پادگان‌های ارتش و سپاه ارسال می‌گردد.

موارد انتشار آگهی تعیین اختصاصی

موارد انتشار آگهی تعیین اختصاصی عبارتند از:

۱. چنانچه آگهی تعیین عمومی برای ملکی منتشر شد ولی به عللی آن ملک تعیین حدود نگردید، مالک چنین ملکی می‌تواند از اداره ثبت درخواست تعیین حدود اختصاصی به هزینه خود بنماید.
۲. مورد دوم، املاکی که اشخاص به موجب اسناد عادی خریداری نموده‌اند و تنظیم سند از طریق دفاتر اسناد رسمی برای این املاک میسر نباشد، پس از تشکیل پرونده در اداره ثبت، هیأت حل اختلاف به موضوع رسیدگی نموده و پس از صدور رأی مبنی بر احراز وقوع بیع و صدور سند مالکیت به نام متقاضی، اگر این ملک سابقه تعیین حدود نداشته باشد، طبق تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، به درخواست متقاضی ادارات ثبت موظفند به هزینه متقاضی اقدام به انتشار آگهی تعیین اختصاصی نمایند.

موارد انتشار آگهی تعیین الصاقی

مواردی که آگهی تعیین الصاقی منتشر می‌شود:

۱. در اجرای ماده ۱۴۴ قانون ثبت، اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است، اگر این اراضی سابقه ثبت نداشته باشند و در این حالت پس از نشر آگهی تعیین الصاقی اداره ثبت مورد تقاضا را تعیین حدود می‌کند و پس از تطبیق با اراضی مجاور نسبت به صدور سند مالکیت به نام زارعان متصرف اقدام می‌کند.
۲. دومین مورد که آگهی تعیین الصاقی منتشر می‌شود، راجع است به املاکی که در بافت مسکونی روستا واقع شده‌اند. چنانچه این املاک سابقه ثبت نداشته باشند، مطابق بند الف ماده ۹ آیین‌نامه، ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، ادارات ثبت با نشر آگهی تعیین الصاقی در روز تعیین شده مبادرت به تعیین حدود این املاک نموده و نهایتاً سند مالکیت صادر و تسلیم می‌کند.

زمان انتشار آگهی تحدیدی

مطابق ماده ۶۶ آیین‌نامه قانون ثبت، آگهی تحدیدی منتشر نمی‌شود مگر پس از نشر نوبت اول آگهی نوبتی. اما رویه اداری ادارات ثبت به این ترتیب است که تا زمانی که آگهی‌های نوبتی منتشر نشده و مدت واخواهی سپری نشده

است و اگر اعتراضی به اصل ملک شده است تا تکلیف اعتراض از طریق مراجع قضایی مشخص نشده است، ادارات ثبت اقدام به انتشار آگهی تحدیدی نمی‌نمایند و این مغایرتی با ماده ۶۶ آیین‌نامه ندارد چون ماده مذکور ادارات ثبت را موظف نموده است که پس از نشر نوبت اول آگهی نوبتی اقدام به انتشار آگهی تحدیدی نمایند بلکه ادارات ثبت را از انتشار آگهی تحدیدی قبل از نشر آگهی نوبت اول آگهی نوبتی منع نموده است.

موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی

در چند مورد نیاز به انتشار آگهی نوبتی نیست که عبارتند از:

۱. اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است و سابقه ثبت ندارند، مطابق ماده ۱۴۲ قانون ثبت، بدون انتشار آگهی نوبتی و بدون نشر آگهی تحدیدی با رعایت حدود مجاوران پس از نشر آگهی تحدید الصاقی تحدید حدود می‌شود و بعد از تحدید حدود، نسبت به صدور سند مالکیت مفروز به نام زارع اقدام می‌گردد.
۲. اراضی که داخل محدوده شهری است و به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام شده است و این اراضی پیشینه ثبتی ندارند، بدون نشر آگهی نوبتی و آگهی تحدیدی مطابق بند ۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون زمین شهری با رعایت حدود مجاوران تحدید حدود می‌شود و سند مالکیت به نام دولت صادر و تسلیم می‌گردد.
۳. سومین مورد، اراضی که داخل محدوده شهر است و به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام شده است و سابقه ثبت دارد ولی آگهی‌های نوبتی آن منتشر نشده است، در این حالت هم برابر بند ۳ ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون زمین شهری بدون نشر آگهی نوبتی و تحدیدی با رعایت حدود مجاوران، این اراضی تحدید حدود نهایتاً سند مالکیت به نام دولت صادر و تسلیم می‌گردد.
۴. اراضی که خارج از محدوده شهر است و به موجب رأی هیأت ۷ نفره موات اعلام شده است، اگر این اراضی سابقه ثبت نداشته باشد، مطابق بند الف تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه قانون تشخیص اراضی موات، اداره ثبت بدون انتشار آگهی نوبتی و بدون نشر آگهی تحدیدی با رعایت حدود مجاوران این زمین را تحدید حدود می‌کند و سند مالکیت به نام دولت صادر و تسلیم می‌کند.
۵. زمین خارج از محدوده شهر است و هیأت ۷ نفره این زمین را موات اعلام نموده ولی زمین سابقه ثبت دارد اما آگهی نوبتی آن منتشر نشده است، در این حالت هم اداره ثبت وظیفه دارد مطابق بند «ب» تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه قانون تشخیص اراضی موات، بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی با رعایت حدود مجاوران این زمین را تحدید حدود کند و سند مالکیت بعد از تحدید حدود به نام دولت صادر و تسلیم کند.
۶. جنگل‌ها و مراتع بعد از اینکه به موجب رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع جزء منابع ملی تشخیص داده شد، ادارات ثبت می‌بایست که نسبت به تحدید حدود منابع طبیعی با رعایت حدود مجاوران بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی اقدام و نهایتاً سند مالکیت منابع طبیعی را به نام دولت صادر و تسلیم کند.
۷. املاکی که در بافت مسکونی روستاها واقع شده‌اند و سابقه ثبتی ندارند یا اینکه سابقه ثبت دارند ولی آگهی نوبتی آنها منتشر نشده است، مطابق بند الف ماده ۹ آیین‌نامه، ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، ادارات ثبت بدون نشر آگهی نوبتی و صرفاً با انتشار آگهی تحدید الصاقی نسبت به تحدید حدود این املاک اقدام و سند مالکیت به نام متصرف روستایی صادر و تسلیم می‌کند.

موارد عدم لزوم انتشار آگهی تحدیدی

۱. در تمام مواردی که نیاز به نشر آگهی نوبتی نیست، احتیاج به انتشار آگهی تحدیدی هم نمی‌باشد ولی اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است مطابق ماده ۱۴۴ قانون ثبت، صرفاً آگهی تحدید الصاقی منتشر می‌شود و همچنین املاکی که در بافت مسکونی روستاها واقع شده‌اند، برای تحدید حدود این املاک هم مطابق بند الف ماده ۹ آیین‌نامه ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه آگهی تحدید الصاقی منتشر می‌شود
۲. دومین موردی که نیاز به نشر آگهی تحدیدی نیست، راجع به املاکی است که پلاک‌های مجاور این املاک سابقه تحدید حدود دارد و یک یا چند حد آن به شارع محدود شده است. این املاک هم مطابق تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت نیاز به نشر آگهی تحدیدی ندارند و صرفاً برای روز تحدید حدود از نماینده شهرداری برای حضور در جلسه تحدید حدود دعوت به عمل می‌آید.

کیفیت تحدید حدود املاک

تحدید حدود املاک وظیفه نماینده اداره ثبت است. در روز تعیین شده در آگهی تحدید حدود نماینده ثبت اسناد و نقشه‌بردار ثبت به اتفاق متقاضی تحدید از محل وقوع ملک بازدید می‌نماید. متقاضی می‌بایست حدود ملک را به نماینده ثبت ارائه نماید. نماینده ثبت پس از احراز اینکه حدود ارائه شده با توجه به ماده ۷۱ آیین‌نامه قانون ثبت داخل در محدوده مندرج در اظهارنامه است و متقاضی متصرف آن مقدار می‌باشد، حد فاصل پلاک مورد تحدید را با املاک مجاور مشخص می‌کند که حد فاصل دیوار است یا دیوار اشتراکی است یا دیوار به دیوار است یا حد فاصل به دیوار است و در مورد اراضی مشخص می‌کند که حد فاصل پی هست یا پی اشتراکی است و یا پی به پی است و یا پی است.

مطابق ماده ۷۵ آیین‌نامه می‌بایست پلاک‌های مورد تحدید اندازه‌گیری و مساحی شوند و مترای ابعاد و مساحت ملک را نقشه‌بردار تعیین کند و برابر ماده ۷۹ آیین‌نامه می‌بایست که نقشه‌بردار ثبت نقشه ملک مورد تحدید را ترسیم کند و این نقشه دارای مقیاس یک هزارم یا یک پنج هزارم یا یک ده هزارم یا یک بیست هزارم باشد و چنانچه پلاک مورد تحدید زمین است، طبق ماده ۸۰ آیین‌نامه قانون ثبت، متقاضی باید در اطراف ملک به عمق نیم متر پی حفر نماید.

صورت‌مجلس تحدید حدود^۱

صورت‌مجلس تحدید حدود فرم چاپی خاصی است که از طریق کارپردازی سازمان ثبت تهیه می‌شود و در اختیار واحدهای ثبتی گذاشته می‌شود و بعد از اینکه مساحی ملک به پایان رسید، نماینده اداره ثبت مطابق ماده ۷۲ آیین‌نامه می‌بایست که نسبت به تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود اقدام کند. تاریخ تحدید حدود، روز، ماه و سال و شماره فرعی و اصلی ملک و بخش مربوطه در صورت‌مجلس نوشته می‌شود. نام و نام خانوادگی نماینده ثبت و نقشه‌بردار ثبت و مساحت ملک و نوع ملک که مغازه یا خانه یا مزرعه است و حقوق ارتفاقی ملک موضوع ماده ۹۳ قانون مدنی در صورت‌مجلس درج می‌شود. اسامی مجاوران و متقاضیان ثبت و عین عبارت آگهی تحدید حدود و نام روزنامه ناشر آگهی، شماره روزنامه و تاریخ انتشار روزنامه و نظر نماینده ثبت راجع به صحت انتشار آگهی باید در

۱. نمونه فرم صورت‌مجلس تعیین حدود در پایان جزوه آورده شده است.

صورت مجلس تحدید حدود منعکس بشود و نهایتاً حدود اربعه ملک در ذیل صورت مجلس نوشته بشود و این صورت مجلس به امضاء حضار که در جلسه تحدید حدود حاضر بوده‌اند برسد و به امضاء نماینده و نقشه‌بردار ثبت هم برسد.

اشتباه در صورت مجلس تحدید حدود

صورت مجلس تحدید حدود و تنظیم این صورت مجلس تحدید حدود جزء عملیات مقدماتی ثبت است. اگر نقشه‌بردار ثبت در عملیات تحدید حدود حاضر بوده است و نقشه ملک را ترسیم کرده است و نقشه ترسیمی به امضاء نقشه‌بردار رسیده است و صورت مجلس تحدید حدود با رعایت مترائز مندرج در نقشه تنظیم شده است ولی صورت مجلس به امضاء نقشه‌بردار نرسیده باشد، این اشتباه مؤثر نیست و عملیات ثبتی می‌بایست که مطابق صورت مجلس تحدید حدود ادامه یابد.

دومین اشتباه، بدین ترتیب است که نماینده ثبت به هنگام تحدید حدود حاضر بوده است ولی صورت مجلس تحدید حدود فاقد امضاء نماینده ثبت است. نظر به اینکه تحدید حدود املاک وظیفه خاص نماینده ثبت است، در این حالت که صورت مجلس فاقد امضاء نماینده می‌باشد، این اشتباه مؤثر است و عملیات ثبتی می‌بایست که راجع به تحدید حدود تجدید بشود.

سومین اشتباه، مربوط است به اینکه چنانچه مالک یا نماینده او به هنگام تحدید حدود حاضر بودند و عملیات تحدید حدود با حضور مالک انجام شده است ولی صورت مجلس تحدید حدود به امضاء مالک نرسیده باشد، اشتباه مذکور غیر مؤثر است و باید صورت مجلس به امضاء مالک یا قائم مقام قانونی او برسد.

چهارمین اشتباه، بدین صورت است که اگر در شماره ملک مجاور پلاک مورد تحدید اشتباهی شده باشد، با تنظیم صورت مجلس مربوطه شماره صحیح پلاک مجاور مشخص و شماره صحیح در ذیل صورت مجلس تحدید حدود منعکس و احتیاج به تجدید عملیات تحدید حدود نیست.

پنجمین اشتباه، اشتباه در ذکر جهات اربعه است. چنانچه در ذکر حدود اربعه اشتباه شده باشد، به عنوان مثال حد غرب یا حد شرق به عنوان شمال ملک محسوب شده باشد و به همین ترتیب عملیات تحدیدی انجام شده باشد، بعد از احراز وقوع اشتباه، با تنظیم صورت مجلس و انعکاس جهات صحیح اربعه در ذیل صورت مجلس تحدید حدود و امضاء مالک و نماینده و نقشه‌بردار ثبت، عملیات ثبتی ادامه می‌یابد و نیاز به تجدید تحدید حدود نیست.

ششمین اشتباه، بدین ترتیب است که عملیات تحدید حدود در غیر روزی که در آگهی تحدیدی اعلام گردیده انجام بشود. در چنین وضعیتی باید عملیات تحدید حدود تجدید بشود و این اشتباه از جمله اشتباهات مؤثر است.

علل عدم تحدید حدود املاک

در چند مورد نماینده اداره ثبت اسناد و املاک می‌بایست که از تحدید حدود ملک خودداری کند. این موارد عبارتند از:

۱. وقتی که مالک یا نماینده او درخواست می‌کند که ملک او در تاریخ دیگری تحدید حدود بشود، در چنین وضعی نماینده ثبت باید به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده و از تحدید حدود این ملک خودداری کند.
۲. وقتی که متقاضی در پلاک مورد تحدید تصرف ندارد، طبق ماده ۷۱ آیین‌نامه، نماینده ثبت باید از تحدید حدود چنین ملکی که متقاضی تحدید تصرفات مالکانه در آن ملک ندارد خودداری کند.

۳. وقتی که حدودی را که متقاضی تحدید حدود اعلام می‌کند، این حدود خارج از محدوده مندرج در اظهارنامه ثبتی است، در این وضعیت هم با عنایت به ماده ۷۱ آیین‌نامه قانون ثبت، نماینده ثبت موظف است که از تحدید حدود چنین ملکی خودداری کند.
۴. وقتی که یک بار قسمتی از ملکی تقاضای ثبت شده است مثلاً یک دانگ پلاکی اظهارنامه ثبتی نسبت به او تنظیم شده است مالک یک دانگ تقاضای تحدید حدود نموده است و اداره ثبت زمان تحدید حدود را مشخص کرده و در موعد مقرر اقدام به تحدید حدود نموده است، در صورت که ۵ دانگ باقیمانده تقاضای ثبت بشود و مالک ۵ دانگ درخواست تحدید حدود کند، در این حالت نماینده ثبت موظف است که از تحدید حدود این ملک خودداری کند.
۵. وقتی که متقاضی تحدید اراضی را که برای تحدید حدود معرفی کرده اراضی موات یا مرتع یا منابع طبیعی باشد، در چنین وضعیتی هم که متقاضی این اراضی را به عنوان ملک اختصاصی خود تقاضای تحدید حدود می‌کند، باید نماینده ثبت از تحدید حدود خودداری نماید چون اراضی موات و ملی صرفاً قابلیت ثبت به نام دولت را دارند نه به نام اشخاص حقیقی.
۶. زمانی که متقاضی تحدید در جلسه تحدید حدود حاضر نیست اما مالکان املاک مجاور حضور دارند و در اعلام و معرفی حدود این مالکان املاک مجاور دچار تناقض‌گویی می‌شوند و هر کدام حدود ملک مورد تحدید را تا قسمتی که باهم هماهنگی ندارند گفته‌هایشان معرفی می‌نماید و برای نماینده ثبت حدود قطعی این ملک محرز نمی‌شود، در این حالت هم نماینده ثبت باید از تحدید حدود چنین ملکی خودداری کند.

پیش‌نویس سند مالکیت^۱

پیش‌نویس فرم چاپی خاصی است که از طریق کارپردازی سازمان ثبت تهیه و در اختیار واحدهای ثبتی گذاشته می‌شود. نماینده اداره ثبت موظف است که در اجرای ماده ۸۴ آیین‌نامه قانون ثبت، پس از پایان عملیات مقدماتی ثبت، پیش‌نویس سند مالکیت را تهیه و ذیل پیش‌نویس را امضاء و پس از امضاء، پرونده مربوطه را نزد رئیس ثبت ارسال نماید و رئیس ثبت پس از کنترل پیش‌نویس سند مالکیت، پس از اینکه مشخص شد صدور سند مالکیت اشکالی ندارد، دستور ثبت ملک در دفاتر املاک را صادر می‌کند.

در پیش‌نویس سند مالکیت باید شماره ملک نوشته شود، مشخصات مالک درج گردد، مقدار مالکیت مالک قید شود همچنین اگر ملک حقوق ارتفاقی دارد یا در قید بازداشت است یا خیر، نوشته شود و در ذیل صورت‌مجلس سلسله‌ایادی انتقالات تا شخصی که اظهارنامه ثبتی به نام او تنظیم شده است، نوشته شود و نهایتاً به امضاء نماینده ثبت برسد و نماینده ثبت زمانی باید پیش‌نویس سند مالکیت تهیه کند که یقین حاصل نماید که صدور سند مالکیت هیچ‌گونه اشکالی ندارد. به عبارت دیگر علم به عدم اشکال حاصل کند و عدم علم به اشکال کفایت نمی‌کند و نباید نماینده ثبت به استناد اصل صحت و براءت و این قبیل اصول، مبادرت به تهیه پیش‌نویس سند مالکیت کند بلکه وقتی که یقین حاصل نمود که صدور سند مالکیت موجب تضییع حق غیر نمی‌شود و مقررات حاکم رعایت شده است، در این زمان موظف است که پیش‌نویس سند مالکیت را تهیه نماید.

۱. نمونه فرم پیش‌نویس سند مالکیت در پایان جزوه آورده شده است.

اشخاصی که حق درخواست ثبت املاک را دارند.

الف- متصرفین املاک به عنوان مالکیت

تصرف در قبول ثبت املاک نقش مهمی را دارد و تقاضای ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که تصرف مالکانه در آن ملک داشته باشد. ماده ۳۵ قانون مدنی می‌گوید که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۱ قانون ثبت و ۲۳ آیین‌نامه قانون ثبت نیز می‌گوید که تقاضای ثبت از متصرف پذیرفته می‌شود. لذا زمانی اظهارنامه ثبتی به نام شخص تنظیم می‌شود که تصرفات مالکانه متقاضی برای نماینده ثبت محرز باشد. این اختیار وسیعی است که به نماینده ثبت داده شده است اما اگر این اختیار به نماینده ثبت داده نمی‌شد، صالح‌ترین مرجع برای این کار مراجع قضایی بودند و این کار هم با اهداف قانون ثبت که یکی از اهدافش کاهش دعاوی در دادگاه‌ها است مغایرت دارد لذا پس از اینکه نماینده ثبت تصرفات متصرف را گواهی کرد، رئیس ثبت دستور ثبت ملک به نام متصرف را صادر می‌نماید.

تصرف و انواع آن:

تصرف از لحاظ مقررات ثبتی: «عبارت است از اینکه ملکی در ید شخصی باشد و آن شخص اختیار تصمیم‌گیری در مورد آن ملک را داشته باشد».

از دید ثبت، تصرف ممکن است «حسی» باشد یا به عبارت دیگر مادی و فیزیکی باشد که با یکی از حواس ۵ گانه قابل درک است و ممکن است که تصرف «معنوی» باشد که مایه فیزیکی متصرف را در این خانه نمی‌بینیم اما اسناد و مدارکی در اختیارش است که دلالت بر مالکیت شخص دارد.

تصرف ممکن است که فعلی باشد و در حال حاضر متصرف است و ممکن است تصرف سابق در این خانه یا مزرعه داشته باشد و تصرف شخص ممکن است که خود شخص بدون واسطه متصرف باشد و ممکن است متصرف با واسطه باشد مثلاً مستأجر یا کارگرش متصرف آن مزرعه یا خانه باشند. از اشخاصی که تصرف دارند اداره ثبت بر اساس قانون ثبت و آیین‌نامه آن، قبول ثبت می‌پذیرد و اظهارنامه به نام متصرف تنظیم می‌نماید.

تعارض در تصرف

اختلاف و تنازع مردم در خصوص تصاحب املاک از گذشته‌های دور بوده است و بعد از این احیاناً خواهد بود. لذا گاهی برای ثبت ملکی اداره ثبت با تعارض در تصرف مواجه می‌شود. به این ترتیب که گاهی اختلاف در دو تصرف حسی است و گاهی اختلاف در تصرف حسی و معنوی است و گاهی اختلاف دو تصرف معنوی است و بعضی اوقات اختلاف در وصف ملک است. اداره اوقاف مدعی است که این پلاک موقوفه است و اداره مسکن و شهرسازی مدعی است که این پلاک خالصه است و شخص حقیقی مدعی است که این پلاک ملک طلق و ساده است و هر یک از این طوایف اسناد و مدارکی ارائه می‌نمایند. در تهاجم این ادله، رئیس ثبت درمانده می‌شود که از کدام شخص تقاضای ثبت را بپذیرد لذا در این گونه موارد برابر بند یک ماده ۲۵ قانون ثبت و بند یک ماده ۳ آیین‌نامه اسناد مالکیت معارض می‌بایست که وقت معاینه محل تعیین بشود و به متقاضیان ثبت ابلاغ بشود و در روز تعیین شده نماینده و نقشه‌بردار ثبت به محل اعزام بشوند و از متقاضیان ثبت، اسناد و مدارک مالکیت آنان مطالبه بشود که اگر تصرف حسی دارند در صورت مجلس نوشته بشود. نظر شهود محلی شنیده بشود و در نهایت نماینده ثبت اظهارنظر نماید که از چه شخصی تقاضای ثبت پذیرفته بشود و صورت مجلس بشود و صورت مجلس به رئیس ثبت تسلیم بشود. رئیس ثبت مراتب را به ثبت استان مربوطه منعکس کند تا قضیه در هیأت نظارت مطرح بشود. رأی هیأت نظارت به متقاضیان ثبت ابلاغ بشود و در صورت وصول اعتراض، ظرف مدت ۲۰ روز پرونده در شورای عالی ثبت مطرح می‌شود و رأی شورای عالی ثبت برای ادارات ثبت قطعی و نهایی است و باید طبق آن اظهارنامه ثبتی تنظیم بشود.

ب- متصالح در صلح محاباتی با حق فسخ برای مصالح

در معاملات ظرفین معامله سعی و تلاششان این است که یک تعادل اقتصادی نسبی بین عوضین باشد. اما در صلح محاباتی طرفین از این مسیر منحرف می‌شوند و علتش هم احساسات و عواطف دوستانه و خویشاوندی است که شخصی خانه‌ای را که چندین میلیون تومان ارزش دارد به یک سیر نبات به دیگری صلح می‌نماید و آن حق فسخ هم برای این است که مبدا متصالح این خانه را بفروشد و مجدداً بی‌سرپناه گردد. ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون ثبت می‌گوید که صلح محاباتی با حق فسخ برای مصالح تقاضای ثبت را از متصالح پذیرفته شود و عملیات ثبتی به نام متصالح تا صدور سند مالکیت ادامه یابد و پس از اینکه مدت حق فسخ منقضی شد، سند مالکیت بدون حق فسخ به نام متقاضی صادر و تسلیم بشود.

ج- متولیان موقوفات

طایفه دیگری که تقاضای ثبت از آنها پذیرفته می‌شود، متولیان موقوفات است. اگر وقف عام باشد، تقاضای ثبت از متولی پذیرفته می‌شود. اگر متولی تقاضای ثبت نکرد و موقوفه‌ای فاقد متولی بود، اینجا وظیفه اداره اوقاف است که راجع به وقف عام تقاضای ثبت کند.

در وقف خاص، متولی باید تقاضای ثبت کند و اگر متولی تقاضای ثبت نکرد، هر یک از موقوف علیهم حق تقاضای ثبت را دارند. در مورد ثلث باقی و ثلث مؤبد، وصی حق درخواست ثبت را دارد. چنانچه وصی تقاضای ثبت ننمود، اداره اوقاف حق درخواست ثبت را دارد.

در خصوص حبس عام، متصدی امور حبس حق درخواست ثبت را دارد و اگر متصدی اقدام نکرد، اداره اوقاف حق درخواست ثبت را دارد. در حبس خاص متصدی امور حبس و هر یک از محبوس لهم حق تقاضای ثبت را دارند. در املاک محجورین ولی، وصی و قیم حق درخواست ثبت را دارند.

د- سایر اشخاصی که حق درخواست ثبت را دارند.

مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت، شهردار نسبت به املاک شهرداری، رئیس مؤسسه راجع به املاک آن مؤسسه و اداره مسکن و شهرسازی راجع به املاک دولت حق درخواست ثبت دارند چون که ماده ۳۲ قانون ثبت در این خصوص به موجب مادتين ۲ و ۷ قانون انحلال بنگاه خالصه‌جات (اموال دولتی) اصلاح شد، لذا تقاضای ثبت املاک دولتی از وظایف اداره مسکن و شهرسازی محل وقوع ملک است.

راجع به اراضی موات داخل محدوده درخواست ثبت، وظیفه اداره مسکن و شهرسازی است و در خصوص اراضی موات خارج از محدوده، وظیفه اداره امور اراضی است. در مورد جنگل‌ها و مراتع، وظیفه اداره منابع طبیعی محل است که تقاضای ثبت این اموال را بنماید.

اشخاصی که حق اعتراض به درخواست ثبت املاک را دارند.

هرکسی که به درخواست ثبتی اعتراض داشته باشد و مدعی مالکیت آن ملک باشد، برابر ماده ۱۶ قانون ثبت، حق اعتراض بر ثبت را دارد و در مورد موقوفات عام، متولی و ناظر و اداره اوقاف حق اعتراض بر ثبت را دارد و در خصوص موقوفات خاص، متولی و ناظر و هر یک از موقوف علیهم و اداره اوقاف حق اعتراض بر ثبت را دارد و راجع به حبس عام، متصدی امور حبس و ناظر و اداره اوقاف حق اعتراض بر ثبت را دارد. در خصوص حبس خاص، متولی و هر یک از محبوس لهم حق اعتراض بر ثبت را دارند. در خصوص اراضی موات داخل محدوده، اراضی موات خارج از محدوده، املاک شهرداری و مؤسسات و منابع طبیعی، اشخاصی که حق درخواست ثبت این املاک را دارند حق اعتراض بر ثبت را هم خواهند داشت.

مهلت، مرجع و نحوه اعتراض بر ثبت

برابر ماده ۱۶ قانون ثبت، مدت اعتراض بر ثبت ۹۰ روز از تاریخ نشر نوبت اول آگهی نوبتی می‌باشد و مرجع تقدیم اعتراض بر ثبت هم برابر ماده ۸۶ آیین‌نامه قانون ثبت، اداره ثبت محل وقوع ملک است و کسی که اعتراض به تقاضای ثبت دارد، می‌بایست که اعتراض را کتباً به اداره ثبت محل تسلیم کند و برابر تبصره ۲ ماده واحده مصوب ۱۳۷۳، از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف ۳۰ روز دادخواست به دادگاه صالح تقدیم و گواهی طرح دعوا را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم کند. اداره ثبت موظف است که عملیات ثبتی را متوقف تا تکلیف این اعتراض از

طریق مراجع قضایی مشخص شود و پس از صدور حکم زمانی که حکم به مرحله نهایی رسید، اداره ثبت طبق رأی نهایی مراجع قضایی، عملیات ثبتی را ادامه می‌دهد.

اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت

۱. یکی از اقدامات این است که مطابق ماده ۹۰ آیین‌نامه قانون ثبت، رسید اعتراض را به معترض تسلیم کند و در این رسید تاریخ وصول اعتراض را با عدد و حروف بنویسد.
۲. اظهارنامه ثبتی را ممه‌ور به مهر اعتراض کند.
۳. اگر اعتراض خارج از موعد ۹۰ روز است، مطابق ماده ۱۶ قانون ثبت و ماده ۹۷ آیین‌نامه قانون ثبت، نماینده ثبت گزارش کار را به رئیس اداره ثبت بنویسد و پس از اینکه برای رئیس ثبت محرز شد که اعتراض خارج از موعد ۹۰ روز است، از رئیس دادگستری محل جهت شرکت در جلسه اداری رسیدگی به اعتراض مذکور دعوت به عمل بیاورد.

اشخاصی که حق اعتراض بر حدود دارند

۱. یکی از اشخاصی که حق اعتراض بر حدود دارد، برابر ماده ۲۰ قانون ثبت، شخص متقاضی ثبت است. وقتی که متقاضی ثبت در جلسه تحدید حدود حاضر نبوده و عملیات تحدید حدود با حضور مالکان مجاور توسط نماینده ثبت انجام شده است، در این حالت متقاضی ثبت حق اعتراض بر حدود را از تاریخ تحدید حدود ظرف مدت ۳۰ روز دارد.
۲. دومین شخصی که حق اعتراض بر حدود را دارد، مالکان املاک مجاور است. این اشخاص از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود که همان تاریخ عملیات تحدید حدود است، ظرف مدت ۳۰ روز فرصت اعتراض به حدود را دارند.
۳. سومین شخص، شرکاء ملک مورد تحدید هستند. چنانچه این شرکاء به هنگام تحدید حدود حضور نداشته باشند، ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تحدید فرصت اعتراض بر حدود را دارند.

مهلت، مرجع و نحوه اعتراض بر حدود

برابر ماده ۲۰ قانون ثبت، مدت اعتراض بر حدود ۳۰ روز است. این مدت از تاریخ تحدید حدود می‌باشد که معترض باید اعتراض را کتباً به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم کند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، برابر تبصره ۲ ماده واحده مصوب ۱۳۷۳ ظرف ۳۰ روز از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، دادخواست به دادگاه صالحه تقدیم کند و مطابق ماده ۸۶ آیین‌نامه قانون ثبت، گواهی طرح دعوا را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید. در این حالت اداره ثبت عملیات ثبتی را متوقف تا تکلیف این اعتراض از طریق مراجع قضایی مشخص شود و طبق رأی نهایی مرجع قضایی اداره ثبت عملیات ثبتی را ادامه می‌دهد.

اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر حدود

۱. اولین اقدام اداره ثبت این است که برابر ماده ۹۰ آیین‌نامه ثبت رسید اعتراض را به معترض تسلیم کند و در این رسید تاریخ وصول اعتراض را با عدد و حروف قید نماید.
۲. صورت‌مجلس تحدید حدود را به تعداد اعتراضات واصله ممه‌ور به مهر اعتراض کند.

۳. اگر اعتراض خارج از موعد باشد، در اجرای ماده ۱۶ قانون ثبت و ماده ۹۷ آیین نامه، از رئیس دادگستری جهت شرکت در جلسه اداری برای رسیدگی به این اعتراض دعوت به عمل می آید.

اعتراض بر حقوق ارتفاقی

حقوق ارتفاقی، موضوع ماده ۹۳ قانون مدنی است که عبارت است از حقی است برای شخص در ملک دیگری. از نظر مهلت و مرجع تقدیم اعتراض و نحوه تقدیم اعتراض بر حقوق ارتفاقی و اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر حقوق ارتفاقی و از لحاظ اشخاصی که حق اعتراض بر حقوق ارتفاقی را دارند، شبیه اعتراض بر حدود است فقط در مورد اشخاصی که حق اعتراض بر حقوق ارتفاقی را دارند لازم نیست معترض در مجاورت ملک مورد تحدید ملکی داشته باشد بلکه اعتراض از مالک غیر مجاور هم پذیرفته می شود.

مواردی که اعتراضات در اداره ثبت رسیدگی می شود

این موارد عبارتند از:

۱. اعتراض خارج از موعد قانونی، که در این خصوص ماده ۱۶ قانون ثبت و ماده ۹۷ آیین نامه قانون ثبت گفته است که برای رسیدگی به اینکه اعتراض داخل موعد است یا خارج از موعد، از رئیس دادگستری محل دعوت به عمل می آید و در این جلسه رسیدگی که در محل اداره ثبت است، رئیس اداره ثبت یا نماینده او هم حضور دارد ولی اتخاذ تصمیم با رئیس دادگستری است.
۲. وقتی که به حدود و حقوق ارتفاقی اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است، در صورتی که اعتراض به اراضی شود (به حقوق ارتفاقی)، مرجع رسیدگی به این اعتراضات برابر ماده ۱۴۵ قانون ثبت، هیأت تشخیص مستقر در اداره ثبت است و تصمیم این هیأت در خصوص اعتراض به حدود ارتفاقی این قبیل اراضی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.
۳. اعتراض به حدود املاک از ناحیه غیرمجاور، وقتی که شخصی به حدود ملکی اعتراض می کند، چنانچه در مجاورت پلاک مورد تحدید ملکی نداشته باشد، رسیدگی به این اعتراض و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اداره ثبت انجام می شود.
۴. معترض در مجاورت ملک مورد تحدید دارای مالکیت است. اما با همان حدودی که پلاک مجاور تحدید حدود شده است به همان نحو که قید مجاورت با پلاک او گردیده سند مالکیت اخذ نموده است. در این مورد هم رسیدگی به این گونه اعتراض هم در اداره ثبت محل وقوع ملک انجام می شود.
۵. اگر کسی که اعتراض به حدود ملک مورد تحدید دارد یا اعتراض به تقاضای ثبت دارد قبلاً در این خصوص اعتراض به اداره ثبت تسلیم نموده ولی بعداً به موجب سند رسمی از اعتراض خودش صرف نظر کرده است و مجدداً به حدود یا اصل یا حقوق ارتفاقی اعتراض نموده است، در این سه مورد آخر مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون ثبت، رئیس اداره ثبت به موضوع رسیدگی و تصمیم به رد اعتراض اتخاذ می نماید. تصمیم اداره ثبت به معترض ابلاغ می شود و چنانچه نشانی از معترض در دسترس نباشد، موضوع یک نوبت در یکی از روزنامه های ناشر آگهی های ثبتی آگهی می شود. چنانچه معترض به تصمیم رئیس اداره ثبت اعتراض داشته باشد، از تاریخ ابلاغ تصمیم یا از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ۱۰ روز فرصت اعتراض دارد. اعتراض مذکور در هیأت نظارت مطرح و تصمیم هیأت نظارت در این خصوص قطعی است.

اثر سپری شدن مدت اعتراض

در صورتی که ۹۰ روز از تاریخ نشر نوبت اول آگهی نوبتی، به اصل ملک اعتراضی نشود و ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود به حقوق ارفاقی و حدود ملک اعتراضی نگردد و بعد از این فرصت اعتراض شود، مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به اعتراضات خارج از موعد را ندارند اما عدم رسیدگی به این اعتراضات که خارج از موعد است از طریق مراجع قضایی مانع رسیدگی هیأت‌های نظارت که اختیارات آنها ناشی از ماده ۶ قانون ثبت و ماده ۲۵ قانون ثبت می‌باشد، نیست. و هیأت‌های مذکور در این خصوص تا هنگامی که سند مالکیت صادر نشده است، علی‌رغم اینکه اعتراض خارج از موعد قانونی است صلاحیت رسیدگی را دارند.

انتقال ملک در اثناء عملیات مقدماتی ثبت

در چند مورد عملیات مقدماتی ثبت با تغییر مالک مواجه می‌شود که در این موارد می‌بایست که عملیات ثبتی به نام مالک اخیر ادامه پیدا کند. این موارد عبارتند از:

۱- انتقال قطعی ملک به نام خریدار

در این خصوص بعد از اینکه اظهارنامه ثبتی به نام متقاضی ثبت تنظیم شد، تمامی مورد تقاضا توسط متقاضی ثبت و در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر ماده ۳۱ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی به خریدار منتقل می‌شود و عملیات ثبتی این ملک از قبیل آگهی نوبتی و آگهی تحدیدی و صورت‌مجلس تحدید حدود به نام خریدار ادامه پیدا می‌کند.

۲- انتقال قهری

وقتی که متقاضی ثبت فوت شد، وراثت با ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی پرداخت مالیات بر ارث، اداره ثبت می‌بایست که عملیات ثبتی را به نام وراثت به نسبت سهم آنان ادامه دهد تا نهایتاً سند مالکیت به نام ورثه صادر و تسلیم بشود.

۳- اقرارنامه رسمی و رأی هیأت نظارت

به این ترتیب که متقاضی ثبت بعد از اینکه اظهارنامه ثبتی به نامش تنظیم شد و در فرجه قانونی به این تقاضای ثبت اعتراض نشد و این متقاضی ثبت از اینکه ملک دیگری را تقاضای ثبت کرده از این عمل خود نادم و پشیمان می‌شود و به موجب اقرارنامه رسمی اعلام می‌کند که این مقداری را که تقاضای ثبت نموده متعلق به او نیست و پرونده در هیأت نظارت مطرح می‌شود و هیأت نظارت مطابق ماده ۱۰۲ آیین‌نامه قانون ثبت، رأی بر ابطال اظهارنامه ثبتی صادر می‌کند و دستور تنظیم اظهارنامه به نام مالک واقعی را صادر می‌کند در اینجا هم ما عملیات ثبتی را می‌بایست به نام متقاضی ثبت اخیر ادامه بدهیم تا نهایتاً سند مالکیت به نام او صادر و تسلیم بشود.

۴- حکم نهایی دادگاه

وقتی که ملکی به نام شخصی به ثبت رسید و در فرجه قانونی به این تقاضای ثبت اعتراض شده و پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارجاع شد و دادگاه رأی بر له معترض بر ثبت صادر کرد و رأی مذکور به مرحله نهایی رسید، اداره ثبت مطابق ماده ۱۰۱ آیین‌نامه قانون ثبت، عملیات ثبتی را به نام شخص معترض که دادگاه بر له او رأی صادر نموده ادامه می‌دهد تا نهایتاً سند مالکیت به نام او صادر شود.

۵- هرگاه شخصی ملکی را با سند عادی خریداری نماید، پرونده در هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت مطرح شده و هیأت رأی صادر می‌نماید که سند مالکیت به نام خریدار مذکور صادر شود، در اینجا هم عملیات ثبتی به نام شخص اخیر تا صدور سند مالکیت ادامه می‌یابد.

۶- املاکی که در بافت مسکونی روستاها واقع شده‌اند و پرونده در هیأت حل اختلاف مطرح شده است، در هیأت حل اختلاف موضوع بند ۷ ماده ۱۳۳ آیین‌نامه قانون برنامه چهارم توسعه وقتی که پرونده در این هیأت مطرح شد و هیأت رأی داد که سند به نام خریدار صادر بشود، اداره ثبت عملیات ثبتی را طبق رأی هیأت اختلاف ادامه می‌دهد تا سند مالکیت به نام شخص اخیر صادر و تسلیم بشود.

زمان ثبت ملک در دفتر املاک

بعد از اینکه عملیات مقدماتی ثبت خاتمه یافت و به اصل ملک و حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی نشد و اگر اعتراض شد تکلیف اعتراض توسط مراجع قضایی مشخص شد، اداره ثبت این ملک را در اجرای ماده ۲۱ قانون ثبت ارزیابی می‌کند. ارزیابی می‌بایست که بر اساس قیمت منطقه‌ای باشد که مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است. بعد از ارزیابی، از هر هزار تومان بهای ملک، صد تومان به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و سند مالکیت به نام متقاضی ثبت صادر و مشخصات این ملک و مشخصات مالک آن در دفتر املاک ثبت و سند به نام متقاضی صادر و تسلیم می‌شود.

موارد صدور سند مالکیت جدید

الف- افراز و تفکیک

۱- کیفیت افراز

یکی از موارد صدور سند مالکیت جدید، افراز و کیفیت افراز است. افراز املاک مطابق قانون افراز مصوب ۱۳۵۷ و آیین‌نامه قانون افراز سال ۱۳۵۸، شخصی که مالک مشاعی ملکی است و درخواست دارد که سهم مشاعی او از سایر شرکاء جدا و به صورت مفروز برای آن سند صادر شود، تقاضای خود را به اداره ثبت محل تسلیم می‌کند. در تقاضا باید نام و نام خانوادگی خود و شرکاء و نشانی خود و شرکاء را قید نماید. این تقاضا توسط رئیس ثبت به احد از نمایندگان ثبت ارجاع می‌شود. وظیفه نماینده ثبت این است که با مطالعه سوابق ثبتی این پلاک، مشخص کند که مالکان این ملک چه شخص یا اشخاصی هستند و سهام آنان به چه نحوی است آیا مورد تقاضا سابقه تحدید حدود دارد یا خیر؟ آیا در بین شرکاء محجور است یا خیر؟ این گزارش را به رئیس اداره ثبت تسلیم می‌کند. رئیس ثبت چنانچه ملک مورد تقاضا سابقه تحدید حدود داشته باشد و در بین شرکاء محجور نباشد و سند مالکیت معارض برای این ملک صادر نشده باشد، به احد از نقشه‌برداران جهت امر افراز تقاضا را ارجاع می‌نماید. روز معاینه محل را مشخص می‌کند و در روز مذکور نماینده و نقشه‌بردار ثبت و متقاضی افراز در محل حاضر می‌شوند. بعد از اینکه مشخص شد قطعات افرازی داخل در محدوده مندرج صورت‌مجلس تحدیدی است، نقشه افرازی توسط نقشه‌بردار ثبت ترسیم می‌شود. این نقشه برای تأیید در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۶ شورای عالی شهرسازی به شهرداری ارسال می‌شود. پس از تأیید نقشه توسط شهرداری و عودت آن به اداره ثبت، اداره ثبت یک نسخه از نقشه ترسیمی و یک نسخه از صورت‌جلسه افرازی را به شرکاء ابلاغ می‌کند. چنانچه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراضی نشد، اداره ثبت اسناد مالکیت مشاعی را ابطال و سند مالکیت جدید به صورت شش دانگ به نام شرکاء صادر و تسلیم می‌کند و در صورتی که شرکاء به این افراز اعتراض داشته باشند، ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ باید دادخواست به دادگاه صالح تقدیم و گواهی طرح دعوا از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم کند اداره ثبت در این حالت منتظر تصمیم نهایی دادگاه برای صدور سند است.

۲- کیفیت تفکیک

تفکیک در واقع تبدیل یک حدود اربعه به دو یا چند حدود اربعه است به عبارت دیگر تبدیل یک شش دانگ به چند شش دانگ و تبدیل یک محدوده به چند محدوده است.

متقاضی تفکیک باید تقاضای خود را به دفترخانه اسناد رسمی تسلیم کند دفترخانه تقاضای متقاضی را به اداره ثبت ارسال می‌کند و اداره ثبت تقاضا را به احد از نمایندگان و نقشه‌برداران ثبت ارجاع می‌نماید. نماینده ثبت پس از مطالعه پرونده ثبتی، در صورتی که ملک مورد تقاضا دارای پیشینهٔ تحدید حدود باشد، وقت معاینه محل را مشخص و در روز تعیین شده نماینده و نقشه‌بردار ثبت همراه متقاضی تفکیک از محل بازدید و پس از مشخص شدن اینکه مورد تفکیک داخل در محدوده مندرج در صورت‌مجلس تحدید حدود است، نقشه‌بردار نقشه تفکیکی را ترسیم می‌نماید. نقشه مذکور برای تأیید شهرداری به شهرداری محل ارسال می‌شود و پس از عودت نقشه به اداره ثبت، نماینده ثبت صورت‌مجلس تفکیک را تنظیم می‌کند و یک نسخه از صورت‌مجلس تفکیک به دفترخانه مربوطه ارسال می‌شود و دفترخانه تقسیم‌نامه رسمی را تنظیم نموده و یک نسخه از تقسیم‌نامه را به اداره ثبت ارسال می‌نماید. اداره ثبت اسناد مالکیت مشاعی را ابطال و اسناد مالکیت شش دانگ به نام شرکاء صادر و تسلیم می‌نماید.

هم در افراز و هم در تفکیک اگر مال مورد تقاضا زمین باشد، در اجرای ماده ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری و ماده ۱۷ و ۲۴ و بند ۱۰ ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون زمین شهری، برای تفکیک می‌بایست که نظر اداره مسکن و شهرسازی هم اخذ شود. همین‌طور راجع به اراضی مزروعی و باغ‌ها که خارج از محدوده شهر هستند مطابق تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغ‌ها و ماده ۴ آیین‌نامه مذکور، باید که نظر جهاد کشاورزی اخذ بشود.

۳- تفاوت‌های افراز و تفکیک

- ۱- در تفکیک ممکن است که مالک یک نفر باشد اما در افراز مالکان بیش از یک نفر هستند.
- ۲- در تفکیک اگر مالکان بیش از یک نفر باشند همگی با امر تفکیک موافقت دارند اما در افراز یک نفر یا چند نفر مخالف افراز هستند.
- ۳- در تفکیک به خصوص وقتی که مالک ملک یک نفر باشد آن را به قطعات مساوی که فروش آنها آسان‌تر باشد تقسیم می‌نماید اما در افراز قطعات تفکیکی مساحتشان بر اساس سهم شرکاء می‌باشد.
- ۴- مرجع صالح برای تفکیک اداره ثبت محل وقوع ملک است اما مرجع صالح برای افراز، حسب مورد اداره ثبت یا دادگاه می‌باشد.
- ۵- بعد از تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی، ملک از حالت مشاعی خارج نمی‌شود اما بعد از تنظیم صورت‌مجلس افرازی و سپری شدن مدت اعتراض ملک از حالت مشاعی خارج می‌گردد.
- ۶- اگر در هنگام عملیات تفکیک به تفکیک ملک اعتراضی واصل شود، عملیات تفکیک متوقف می‌گردد اما در افراز در صورت وصول اعتراض در هنگام عملیات افراز، موجب توقف عملیات افراز نیست.
- ۷- در تفکیک بعد از صورت‌مجلس تفکیک، در صورتی که مالکان متعدد باشند، نیاز به تنظیم تقسیم‌نامه رسمی است اما در افراز بعد از تنظیم صورت‌مجلس افراز، نیاز به تقسیم‌نامه رسمی نیست.
- ۸- بعد از تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی عملیات تفکیک قطعی و پایان‌یافته نیست اما در افراز پس از تنظیم صورت‌مجلس، افراز شش دانگ شدن قطعات قطعی می‌باشد.

۴- مواردی که اداره ثبت رأساً تفکیک می‌نماید.

ب- تجميع حدود

ج- در مسیر واقع شدن قسمتی از ملک

د- انتقال مقداری مشاع از ملک

ه- فوت مالک

و- تبدیل اسناد مشاعی به یک جلد

نمونه فرم‌های ثبتی

ضمیمه جزوه حقوق ثبت

استاد: رضانی

به قلم: محمدرضا بلانیان
دعوی مربوط به اجرائیه ثبتی

در مورد اجرائیه ثبتی که مربوط به اسناد لازم‌الاجرا یا در حکم لازم‌الاجرا است دو نوع دعوی مطرح می‌شود که عبارتند از:

(الف) مربوط به اصل اجرائیه. به این معنی که دعوایی مطرح می‌شود که اصل اجرائیه باطل شود. این دعوی یک دعوی ماهوی است؛

(ب) مربوط به شکل و نحوه اجرا. نحوه اجرای اجرائیه مورد اعتراض واقع می‌شود. این دعوی یک دعوی شکلی است. بر اساس ماده ۱ ق. اصلاح موادی از قانون ثبت و ق. دفاتر رسمی، اعتراض به اصل اجرائیه به سه نحو است که عبارتند از:

اجرائیه بر خلاف مفاد سند رسمی است؛ مثلاً در سند ازدواج سکه درج شده در حالی که ریال به اجرا گذاشته شده. مفاد اجرائیه بر خلاف قانون است؛ مثلاً پول از راه قمار است.

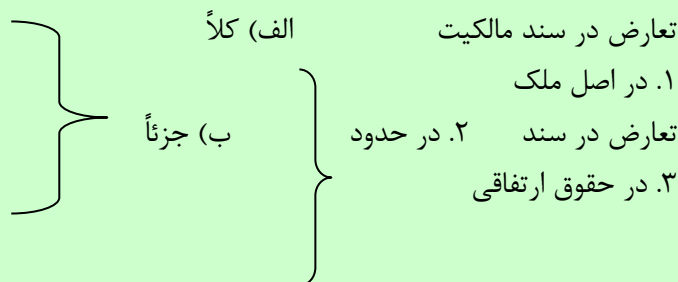
از جهات دیگر؛ مثلاً سند اصالت ندارد یا بگوید وجه در قبال این سند را بر اساس سند عادی پرداخته‌ام.

اگر اصل اجرائیه مورد اعتراض باشد محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.

(ب) نحوه عمل و شکل اجرای اجرائیه مورد اعتراض واقع می‌شود. م ۸ ق. اصلاح موادی از قانون ثبت.

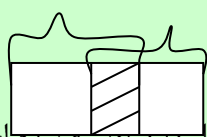
شکایت از شکل و نحوه اجرا طبق آیین نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز شکایت از عمل اجرایی است. مثلاً مستثنیات دین رعایت نشده، که چنین مواردی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است.

اعتراض به تصمیم رئیس اداره ثبت در هیأت نظارت بررسی می‌شود. بند ۸ م ۲۵ ق. ث



تعارض در سند مالکیت به سه نحو ممکن است:

۱. در اصل ملک که به دو نحو است:



الف) کلاً. دو سند کاملاً بر هم تطابق دارند.

ب) جزئاً. در جزئی از ملک تعارض وجود دارد.

۲. در حدود؛ مثلاً در حدود ملک (الف) که در قسمت شرق ملک (ب) قرار دارد نوشته شده است: (غرباً دیواری است)

یعنی این دیوار متعلق به ملک (الف) است؛ و حال آنکه در حدود ملک (ب) هم نوشته شده است: (شرقاً دیواری است)

یعنی این دیوار متعلق به ملک (ب) است و این تعارض در حدود است.

۳. در حقوق ارتفاقی. حقوق ارتفاقی دو زمین مجاور با استناد به سند، تعارض دارند.

در تعارض یک نفر را باید ذوالید فرض کرد و دیگری را مدعی. ذوالید کسی است که سند مالکیتش زودتر صادر شده

است. اگر هر دو سند در یک روز صادر شده باشد، مالک سندی که شماره‌اش کمتر است ذوالید فرض می‌شود.

۱. اداره ثبت؛

وظایف در قبال سند مالکیت معارض ۲. دفاتر اسناد رسمی؛

۳. دارنده سند مالکیت مقدم؛

۴. دارنده سند مالکیت معارض.

۱. اداره ثبت.

به صفحه ۲۴ جزوه مراجعه شود.

۲. دفاتر اسناد رسمی.

به صفحه ۲۴ جزوه مراجعه شود.

۳. دارنده سند مالکیت مقدم.

سند خود را بلاقید به دیگری واگذار نکند و در صورتی که می‌خواهد ملک را بفروشد و سند را به دیگری منتقل کند، باید قید کند که (نسبت به این ملک سند مالکیت معارض صادر شده است).

دارنده سند مالکیت معارض.

الف) ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی هیأت نظارت یا شورای ثبت مبنی بر معارض بودن سند باید به دادگاه دادخواست بدهد و گواهی آن را به ثبت ارائه کند؛

ب) در صورتی که می‌خواهد ملک را بفروشد، فقط می‌تواند حقوق احتمالی خود را به دیگری منتقل نماید.

۱. اداره ثبت؛

۲. دارنده سند مالکیت معارض؛

۳. دفاتر اسناد رسمی.

اداره ثبت.

کارمندان اداره ثبت اگر تخلفی کنند که منجر به صدور سند مالکیت معارض شود، به انفصال موقت (که کمتر از دو سال نیست) یا انفصال دایم محکوم می‌شوند. این جرم مشمول مرور زمان نمی‌شود.

دارنده سند مالکیت معارض.

در صورت فروش ملک به همان مبلغی که در معامله گرفته محکوم می‌شود.

دفاتر اسناد رسمی.

سردفتران و دفتریاران اگر اقدام به تخلفی کنند که منجر به معامله معارض شود (مثلاً استعلام نکنند) یا ناقض وظایفشان باشد به انفصال ابد محکوم می‌شوند.

حذف بخشی از تشریفات دریافت سند

در سال ۱۳۶۵ با اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت بخشی از تشریفات دریافت سند حذف شد. البته این مزیت قانونی نهایتاً تا تاریخ ۱۳۸۳/۹/۲۲ و در مواردی که قول‌نامه تا سال ۱۳۷۰ بود با شرایطی پذیرفته می‌شد.

مزایای این قانون

انجام تشریفات قانون ثبت برای صدور سند لازم نیست؛

رعایت نصاب شهری و نقشه جامع کشوری لازم نیست.

شرایط استفاده از مزایای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

صدور سند مالکیت برای ملکی که تقاضای صدور سند برای آن شده است، به واسطه موانع قانونی ممکن نباشد؛

در ملک قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ اعیانی احداث شده باشد؛

ملک در تصرف بلامنازع متقاضی باشد؛ یعنی پرونده و دعوی در ملک مطرح نباشد (قانون‌گذار به ذی‌نفع از تاریخ ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف ده روز فرصت اعتراض داده است و پس از آن سند صادر می‌شود. اعتراض به رأی هیأت

حل اختلاف و ابطال سند در دادگاه به صورت نامحدود است.)؛

۱ - م ۲۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و ...

مدعی باید درخواست خود را تا تاریخ ۱۳۸۳/۹/۲۲ به اداره ثبت تسلیم کرده باشد؛ اگر ملک به عنوان باغ یا نسق زراعی باشد، عنوان باغ یا مزروعی بودن باید قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ تحقق داشته باشد.

انواع زمین‌های مورد تصرف

الف) اراضی شخصی؛

ب) اراضی دولتی.

الف) احکام اراضی شخصی.

مالک حاضر است (غایب نیست) و بین متصرف و مالک هیچ گونه اختلافی نیست که پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد؛

انتقال اعم از رسمی یا عادی به نحو مشاع است؛ ولی تصرف مفروض است، که در این صورت دو فرض متصور می باشد:

بین متصرف و مالک مشاعی توافق است که در این صورت سند مالکیت مفروضی صادر می شود؛
بین متصرف و مالک مشاعی توافق نیست که در این صورت عملیات ثبتی به صورت مشاعی ادامه یافته و موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع می شود.

در صورتی که مالکیت عرصه و اعیان جدا از هم باشد باز هم موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع می شود؛
در صورتی که متصرف نتواند سند عادی ارائه نماید هیأت به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می شود؛
در موارد زیر مستقیماً موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع می شود، که در این صورت دو فرض متصور می باشد:

۵. اشخاص در تصرف اختلاف دارند؛

۵. از سوی شخص ثالث یا مالک اعتراض واصل شده است؛

۵. اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نیست؛

۵. مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری است

متصرف صرفاً سند عادی دارد و مالک یا مالکین حاضر نیستند موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع شده و در صورتی که تصرف مالکانه متقاضی احراز شود مراتب به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی گردد. چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات بعدی موکول به حکم قطعی دادگاه است و اگر اعتراض واصل نشود سند به نام متقاضی صادر می شود.
مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ رای است.